

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(2)1067/2026 號文件

檔 號：CB2/H/S

內務委員會 就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》 向立法會提交的報告

目的

本文件旨在匯報內務委員會(“內會”)就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》(“條例草案”)的商議工作。

背景

2. 在 2021 年 3 月 24 日的立法會會議上，立法會通過一項政府議案，支持香港特別行政區(“特區”)政府與深圳市人民政府共同推動皇崗口岸重建計劃，以及於重建後的皇崗口岸實施“一地兩檢”安排。¹

3. 第十四屆全國人民代表大會常務委員會(“全國人大常委會”)第二十三次會議於 2026 年 6 月 26 日決定，授權特區自皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區(以下統稱“港方口岸區”)啟用之日起，對港方口岸區依照特區法律實施管轄。特區政府以租賃方式取得港方口岸區的使用權，租賃期限至 2047 年 6 月 30 日止。國務院隨後於 2026 年 7 月 8 日發出批覆，訂明港方口岸區的範圍，並同意港方口岸區自 2026 年 7 月 31 日零時起啟用。在獲得中央授權後，特區政府有必要進行本地立法，為皇崗口岸實施“一地兩檢”安排提供法律基礎。

¹ 政府議案的措辭見 2021 年 3 月 24 日立法會會議過程正式紀錄(中文版[第 3281 頁](#)，英文版[第 4524 頁](#))。

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》

4. 條例草案於 2026 年 7 月 14 日在憲報刊登，並於 2026 年 7 月 15 日的立法會會議上首讀。條例草案旨在：

- (a) 宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區；
- (b) 使香港法律適用於港方口岸區及相關延伸區，並就法院在這方面的司法管轄權訂定條文；
- (c) 擴闊某些權利及義務的地域界限至包括港方口岸區及相關延伸區；
- (d) 就某些在港方口岸區及相關延伸區被宣布後製備的文件訂定輔助其釋義的條文；以及
- (e) 為相關事宜訂定條文。

5. 政府當局表示，深圳灣口岸的“一地兩檢”安排自該口岸於 2007 年開通以來，一直行之有效，是可借鏡的成功經驗。條例草案亦以《深圳灣口岸港方口岸區條例》(第 591 章)為藍本，兩者結構大致相若。其弁言及附表 1 的“港方口岸區”範圍與中央相關授權的內容一致，而其餘條文與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的差異，主要為法律草擬上的技術性修訂，旨在配合現行法例草擬慣例，並使條文表述更為清晰和一致，但不會影響相關條文的實質法律效果。條例草案的主要條文綜述於立法會參考資料摘要(檔號：[SBCR 3/2/2098/02](#))第 11 至 35 段，以及有關條例草案的法律事務部報告(立法會 [LS47/2026](#) 號文件)第 6 至 15 段。條例草案如獲通過，將自 2026 年 7 月 31 日起實施。

內務委員會的商議工作

6. 委員察悉，條例草案旨在落實全國人大常委會授權及國務院的批覆，就港方口岸區實施特區法律，提供本地立法基礎。考慮到《國務院關於同意啟用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的批覆》訂明港方口岸區將自 2026 年 7 月 31 日零時起啟用，委員理解特區政府有責任於 2026 年 7 月 31 日前完成是次本地立法工作。與此同時，委員認同盡早完成有關

本地立法工作，將有助特區政府與內地相關當局第一時間全面推展口岸開通前的各項準備工作，讓皇崗口岸可早日開通，惠及廣大市民。鑒於是次立法工作具急切性，委員於 2026 年 7 月 16 日的特別會議上，決定直接由內會審議條例草案，並隨即於該會議上詳細審議條例草案。

7. 委員察悉，條例草案以一直行之有效的《深圳灣口岸港方口岸區條例》為藍本。委員支持條例草案，以為皇崗口岸落實“一地兩檢”安排，從而便利內地與香港之間人員的往來和經貿活動，並支持香港更好融入和服務國家發展大局。在約 4 小時的特別會議上，委員就條例草案及 6 項擬議附屬法例²的政策事宜，以及相關的法律及草擬事宜提出接近 120 項提問和意見，當中涵蓋港方口岸區的範圍、皇崗口岸正式開通前的準備工作及開通時間表、該口岸的通關模式、應急安排、交通配套及流動無線電通訊服務、條例草案弁言的法律效力，以及條例草案對已有的和日後的權利及義務的影響等多項事宜，以確保條例草案能為港方口岸區的運作提供所需的法律基礎，以及各項擬議的運作安排能有效提升通關效率。內會就條例草案的商議工作的詳情載於上述特別會議的逐字紀錄本(見附錄)，下文各段概述委員在該會議上就條例草案提出的主要意見及關注事項。

港方口岸區及相關延伸區的範圍及“港方口岸區”的定義

8. 委員關注條例草案使用“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”的表述，與《深圳灣口岸港方口岸區條例》有所不同，並詢問“相關延伸區”的涵蓋範圍。此外，鑒於連接皇崗口岸的港鐵北環線支線預計於 2034 年或之前與主線同步開通，委員詢問條例草案所劃定的港方口岸區是否已包括與港鐵北環線支線項目相關的地域。委員亦關注，如該等地域現時並不屬港方口岸區，對日後港鐵北環線支線連接皇崗口岸的司法管轄權有何影響。

² 在條例草案(如獲通過)於憲報刊登為條例後及生效日期前，政府當局須就港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、交通及運輸管理的配套安排、提供公共流動無線電通訊服務等事宜，制定 6 項附屬法例。該等附屬法例的草擬本載於立法會參考資料摘要附件 E1 至 E6，並擬與條例草案一樣，於 2026 年 7 月 31 日同日生效。

9. 政府當局解釋，“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”是按照全國人大常委會授權決定的用詞。條例草案弁言第 2(b)條已列明授權香港特區實施管轄的區域包括：(i)皇崗口岸港方口岸區；(ii)連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面；(iii)可經由橋面進出的大橋箱樑內部；以及(iv)連接道路路面。第 3 條則配合附表 1 所載的詳細坐標、平面圖及地圖，清晰界定有關地域為“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”。此外，釋義部分將“港方口岸區”定義為包括相關延伸區，故提及該用詞即涵蓋上述全部範圍。政府當局表示，皇崗口岸聯檢大樓已預留位置以建造與港鐵北環線支線項目相關的通關設施。而條例草案現時並不包括日後地鐵的相關安排。政府當局會因應相關工程的進度，適時推展所需的立法程序。

10. 委員察悉，就“港方口岸區”的宣布而言，特區政府有必要透過本地立法落實中央的有關授權。法律顧問要求政府當局澄清，條例草案附表 1 的描述(包括界址點坐標、平面圖及地圖)是否與國務院的批覆一致。政府當局確認，條例草案附表 1 的描述與國務院的批覆一致，特區政府並沒有超越中央的相關授權。

皇崗口岸正式開通前的準備工作及開通時間表

11. 委員指出，皇崗口岸是港深之間最重要的 24 小時客運陸路口岸，早日開通該口岸將進一步便利兩地人員及經貿往來。就此，委員詢問粵港兩地政府就開通皇崗口岸擬定的時間表，並促請政府當局全力做好開通前的準備工作，確保皇崗口岸各項運作及通關安排能妥善滿足兩地人員的通關需求。委員亦建議當局可參考啟德體育園落成啟用的籌備工作，舉行大型演練以測試皇崗口岸各項系統及整體承載能力。

12. 政府當局表示，皇崗口岸正式開通的日期由粵港兩地政府商定，而兩地政府的共同原則是在確保口岸具備安全、暢順運作的條件後，盡快開通口岸。在港方口岸區成立後，港深兩地會就口岸各運作範疇進行不同規模的綜合營運測試、公共交通路線測試，以及全方位應急演練及壓力測試，確保皇崗口岸能為市民締造更高效、便捷的通關體驗。

13. 委員詢問兩地政府是否已就皇崗口岸訂立明確的應急安排，並促請政府當局就此與內地相關單位商定清晰的指引及指揮機制，確保能妥善和及時應對可能發生的突發事件。政府當局表示，皇崗口岸有清晰的界線區分港深兩地，而兩地政府會負責各自司法管轄區內發生的突發事件。此外，參照港珠澳大橋的應急原則，兩地政府已簽訂行政協議，訂明以“救人先行”為首要原則的應急安排，即在緊急情況下，不論事發地點屬哪一方管轄，雙方均可先行施救。

便利旅客的通關模式

14. 委員察悉，在“合作查驗、一次放行”通關模式下，透過相關自助通道採集的旅客證件、容貌及指紋資料，會在有關旅客的同意下傳送至入境方，供入境方作入境查驗。就此，委員要求政府當局清楚說明，該等自助通道所傳輸的資料僅限於相關旅客示明同意的資料，以及有關資料是否透過封閉網絡傳送至入境方，以確保旅客的個人資料安全。

15. 政府當局確認，在“合作查驗、一次放行”通關模式下，兩地出入境部門只會將已採集的資料與各自的資料庫作比對，並不存在互通共享資料庫或查驗結果。此外，系統只會在有關旅客已示明同意的情況下將指定的資料(即旅客證件、容貌及指紋資料)傳送至入境方。兩地已設有專班研究相關的網絡安全事宜，而有關資料會透過封閉系統傳輸以確保信息安全。

16. 為提升旅客的通關體驗，委員建議特區政府與內地相關單位商討，讓兒童及其同行人士可同時使用“合作查驗”通道，³並建議政府當局在皇崗口岸設置提示，確保市民充分掌握“合作查驗”自助通道的適用年齡及其他相關資訊。政府當局表示，在“合作查驗、一次放行”通關模式下，兩地政府需就使用自助通道訂立一致的年齡門檻。當局會就各項通關安排進行宣傳，確保市民充分掌握有關資訊。

17. 委員察悉政府當局已在港珠澳大橋香港口岸設立全港首個“無感通關”試點，並詢問皇崗口岸在設計上能否兼容“無感通關”模式。委員期望特區政府與內地對口單位積極商討

³ “合作查驗”自助通道會以出示證件及免出示證件兩種模式運作，前者適用於年滿 7 歲的合資格人士，而後者則適用於年滿 14 歲的合資格人士。

在皇崗口岸實施“無感通關”模式的可行性，進一步便利兩地人員及經貿往來。政府當局表示，在“合作查驗、一次放行”的通關模式下，採用“無感通關”模式需兩地政府配合。就此，皇崗口岸現階段會以“合作查驗”自助通道及傳統人工櫃檯提供通關服務。然而，政府當局亦會積極研究在合適口岸實施“無感通關”的可行性。

已有的及日後的權利和義務

18. 委員關注地域界限延伸對牌照、逮捕令、合約等的影響，以及條例草案第 11 條容許合約明確排除港方口岸區的彈性。政府當局解釋，就條例生效前的已有的權利和已有的義務，條例草案第 9 及 10 條列明特定情況下，該等已有的權利和已有的義務的地域界限將擴闊至包括港方口岸區；條例草案第 11 至 13 條則容許日後的文件或法院命令明確表達相反用意。

交通配套及流動無線電通訊服務

19. 委員關注連接皇崗口岸的公共交通配套是否足以應付兩地市民的出行需要，並期望當局增加連接口岸的公共交通路線，以提升口岸的可達性。此外，委員亦詢問政府當局就公共運輸交匯處的人流及交通管理策略詳情，特別是不同類別公共交通的等候安排，避免因大量旅客及車輛在公共運輸交匯處等候而造成阻塞，從而影響通關效率。

20. 政府當局表示會安排各種本地公共運輸服務(例如專營巴士、專線小巴及的士)連接皇崗口岸，而市民及旅客亦可轉乘不同類別的交通工具前往該口岸。當局在皇崗口岸開通後，會密切留意相關交通路線的客流量，決定需否調整直達口岸的公共交通路線。此外，當局亦會在皇崗口岸設置相應的車輛臨時等候區，以應對出入境高峰期的交通流量。

21. 委員察悉因應地理空間限制，皇崗口岸聯檢大樓內不會設公眾停車場。就此，委員建議政府當局在口岸附近一帶設置適量的公眾泊車位和泊車轉乘設施，以便利旅客經皇崗口岸往返兩地。政府當局表示，現時新田公共運輸交匯處一帶設有多個私人停車場，讓市民在泊車後可轉乘其他公共交通工具前往皇崗口岸往返內地。此外，當局亦會在條件許可下，

在周邊地區物色合適的地方適量設置公眾停車場和泊車轉乘設施。

22. 委員察悉，因應地理空間所限，整個皇崗口岸(包括港方口岸區)的流動通訊服務將由內地當局認可的流動網絡商提供。委員要求政府當局在皇崗口岸聯檢大樓設置清晰提示，避免市民及旅客因誤用流動數據漫遊服務而與流動網絡商產生費用爭議。政府當局表示，為讓公眾人士能暢順高效地連接互聯網服務，當局將在聯檢大樓(包括公共運輸交匯處)提供免費公共 Wi-Fi 網絡覆蓋。當局會在皇崗口岸正式開通前加強宣傳，提醒市民注意皇崗口岸的流動通訊服務由內地流動網絡商提供，以及政府當局提供的免費 Wi-Fi 的使用方法。

法律草擬事宜

23. 法律顧問指出，條例草案第 14(3)條訂明，若保安局局長藉於憲報刊登的公告公布就“港方口岸區”使用權完結前提前終止或租賃在期滿後續期的期滿日期，該等公告不是附屬法例，有關係文在草擬方面有別於《深圳灣口岸港方口岸區條例》的相關條文。法律顧問要求政府當局就此作出解釋。政府當局表示，一如現行法例的草擬慣例，條例草案第 14(3)條旨在清楚說明有關公告為經行政方式發出的政府公告(government notice)，並不是附屬法例。

就條例草案提出修正案

24. 內會及政府當局均不會就條例草案提出修正案。

恢復二讀辯論

25. 內會已完成條例草案的審議工作，並支持政府當局建議，盡快在立法會 2026 年 7 月 17 日的會議上恢復條例草案的二讀辯論。

立法會秘書處

議會事務部

2026 年 7 月 17 日

立法會內務委員會特別會議
逐字紀錄本
House Committee of the Legislative Council
Verbatim record of special meeting

日期：2026年7月16日(星期四)

Date: Thursday, 16 July 2026

時間：上午11時18分至下午3時23分

Time: 11:18 am to 3:23 pm

地點：立法會綜合大樓會議室1

Venue: Conference Room 1 of the
Legislative Council Complex

主席：各位同事，內務委員會(“內會”)特別會議的開會時間已到，亦有足夠法定人數，今天會議現在正式開始。 [000327]

議程第I項，“根據《議事規則》第54(4)條交付內務委員會處理的法案”(立法會LS47/2026號文件)。

我在本星期二收到保安局局長就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》的來信。正如局長在信中所述，皇崗口岸重建項目是特區政府積極融入國家發展大局的重點項目之一，亦是廣大市民期盼已久的重大民生工程。重建後的皇崗口岸定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，而成立港方口岸區是皇崗口岸早日開通的重要一步，特區政府有責任於7月內完成相關本地立法工作，以落實“一地兩檢”安排。

我認同須盡早完成本地立法，以提供所需法律基礎，一連串口岸開通前的準備工作才可第一時間得以全面推展，讓皇崗口岸能夠“早一日、得一日”正式開通，惠及廣大市民。條例草案已於昨日提交立法會進行首讀，並按既定程序交付內會處理。因此，我安排了今次特別會議，讓內會能盡快考慮條例草案的審議安排。

我現在先請法律顧問簡單介紹條例草案。

法律顧問：多謝主席。這項條例草案的目的是為皇崗口岸重建後實施“一地兩檢”的安排而引入一條全新法例，主要的內容包括：宣布內地皇崗口岸的某個區域為皇崗口岸港方口岸區以及相關延伸區、令香港的法律適用於這個區域、訂定法院在這個區域的司法管轄權，以及擴闊某些權利以及義務的地域界限至到包括這個區域。詳情議員可以參閱我們報告的第6至15段。 [000510]

條例草案如果獲得通過，將會自今年7月31日起實施。

當局曾經於今年3月諮詢保安事務委員會，委員普遍支持這項立法建議，但亦提出了多項的關注。

基於事務委員會的關注，議員可以考慮是否需要詳細研究這項條例草案。如果議員認為有此需要，法律事務部會協助議員詳細研究條例草案在法律及草擬方面的事宜。

主席，就這項條例草案，我報告完畢。謝謝。

主席：根據《議事規則》，內會可按其認為適當的方式，研究由大會交付的法案。由於立法時間緊迫，我想就審議安排諮詢各位委員。 [000615]

(邵家輝議員舉手)

主席：邵家輝議員。

邵家輝議員：多謝主席。我留意到，這項條例草案就皇崗口岸實施“一地兩檢”的建議安排，與深圳灣口岸近20年行之有效的立法框架大致相若。我作為主席的保安事務委員會，局長今年3月曾前來向我們議員解說，大部分議員都非常支持，並希望可以盡快做到，讓市民可以享用。我贊成這次應該盡快開始就皇崗口岸“一地兩檢”的本地立法工作。既然大會已將條例草案交付內會，最快速的方法，我相信就是由內會馬上審議條例草案。因此，我建議爭取時間，由內會現在馬上展開條例草案的審議工作。此外，我發覺鄧炳強局長及其團隊這幾天一直遊走於立法會，我經常看到他走來走去，應該是在說服或向一些人士解說。我剛才進來時，也看到有團隊的人員，應該在準備中，所以希望主席及各位委員支持這項建議。謝謝。 [000632]

主席：多謝邵議員。其實，自條例草案於本星期二刊憲後，局長及其團隊亦積極把握機會，向各位議員作詳細解說，加深大家對條例草案各項細節的了解。 [000738]

為全力配合立法會推進條例草案的審議工作，我知道局長及其團隊昨日已舉行多場簡介會，向議員講解條例草案。局長亦知悉內會今天召開特別會議，所以他們現已在立法會大樓

作好準備。如內會認為有需要，他們可馬上解答各位就條例草案提出的問題。

如各位委員同意邵家輝議員剛才提出的審議安排，我們可即時邀請局長及其團隊出席會議。請問委員是否同意這項建議？

(委員表示同意)

主席：多謝大家。既然大家同意上述安排，我現請同事邀請局長及其團隊進入會議室。請大家稍候。

請大家稍等，我們需要時間邀請局長及其團隊進入會議室。

(保安局局長及其團隊進入會議室)

主席：歡迎鄧局長和你龐大的團隊出席這次會議。由於人數眾多，我不逐一介紹。我們正式開始條例草案的審議程序。

按照審議法案的既定程序，我會先請各位委員就條例草案的整體優劣及政策原則進行討論，然後逐項審議條文。

我們現在討論條例草案的政策事宜，有意發言的委員現在可按下“要求發言”按鈕。

我現在先請局長就條例草案發言，多謝局長。

保安局局長：多謝主席，多謝各位委員。今天我會向大家簡介《皇崗口岸港方口岸區條例草案》(簡稱“條例草案”)的主要內容。 [001100]

在開始之前，我首先感謝立法會主席、內務委員會主席及各位議員對條例草案立法工作的支持，並於今天加開特別會議，為這項重大民生議題付出額外時間，令條例草案的審議工作得以盡快進行。

皇崗口岸重建項目位於深圳市福田區，是特區政府參與落實國家發展策略的重點項目之一，亦是香港廣大市民期待已久的重大民生工程。目前，聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成。港深雙方正以“同步施工”方式，全速推進口岸內部建設及安裝工程。

重建後的皇崗口岸的定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸。在中央的支持下，皇崗口岸將實施“一地兩檢”安排，設立清晰分界的港方口岸區及內地口岸區。皇崗口岸更會是港深兩地之間首個實施“合作查驗、一次放行”通關模式的陸路口岸。在此嶄新的通關模式下，兩地政府會在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。整體通關時間將從現時落馬洲/皇崗口岸約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

重建後的皇崗口岸會設置202條通道，包括134條“合作查驗”自助通道及68個並排設置的人工櫃檯，較目前落馬洲口岸的84條通道大幅增加；私家車及過境巴士檢查亭數目亦會由目前20個增至26個。現時，每日平均有約4萬人次進出落馬洲口岸，重建後的皇崗口岸設計通關流量會大幅增加至每日約20萬人次，而在港鐵北環線支線預計於2034年開通後，更可提升至約每日30萬人次。

全國人民代表大會常務委員會於6月26日決定，授權香港特區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區(統稱“港方口岸區”)實施管轄。國務院於7月8日批覆，訂明港方口岸區範圍，並同意港方口岸區自今年7月31日零時起啟用並依照特區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。在獲得中央授權後，特區政府須進行本地立法，為皇崗口岸實施“一地兩檢”安排提供法律基礎。

為確保中央的授權得以及時落實，特區政府有責任於7月31日前完成本地立法工作，令我們可以在港方口岸區成立的時候，依照特區法律實施管轄。除了爭取立法會早日通過條例草案，以落實“一地兩檢”安排外，我們亦須就港方口岸區的實際運作所需制定多項附屬法例。這些附屬法例亦需要在

港方口岸區7月31日啟用時同時生效，令整套法律框架到位。我稍後會再就這些附屬法例作出介紹。

與深圳灣口岸安排一致，重建後的皇崗口岸將採用“全面司法管轄”的模式，即香港所有法律將全面適用於港方口岸區內。條例草案沿用《深圳灣口岸港方口岸區條例》(香港法例第591章)的立法框架，並因應皇崗口岸具體情況作出適切調整。

條例草案的弁言及附表1列出條例草案的背景，包括中央就皇崗口岸作出的授權，以及港方口岸區的坐標、平面圖和地圖。條例草案其餘條文與《深圳灣口岸港方口岸區條例》(第591章)的差異，主要為法律草擬上的技術性修訂，以配合現行法例草擬慣例，並使條文表述更為清晰一致，但絕對不會影響相關條文的實質法律效果。

至於就港方口岸區的實際運作而制定的附屬法例，除了一項根據《電訊條例》作出的豁免令是因為這次皇崗口岸的實際情況而需要作出，其餘與深圳灣口岸制定的附屬法例是一致的。我們稍後會進一步介紹相關附屬法例的詳情。

深圳灣口岸的“一地兩檢”安排至今運作近20年，一直行之有效，有關安排在憲制和法理上均穩妥，是可借鏡的良好成功經驗。

條例草案的主要內容包括4方面。第一，宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為港方口岸區；第二，使香港法律適用於港方口岸區，並就香港法院在這方面的司法管轄權訂定條文；第三，擴闊某些已有權利及義務的地域界限至包括港方口岸區；以及第四，制訂條文，以輔助解釋日後的文件和法院命令。

條例草案共有6部，並設有4個附表，其結構與《深圳灣口岸港方口岸區條例》一致。

首先，弁言闡述條例草案的立法背景及中央授權的內容。具體而言，包括全國人大常委會於6月26日授權港方口岸區，自該區啟用之日起依照香港特區法律實施管轄，並實行禁區式管理；以及國務院對港方口岸區的啟用日期(即2026年7月31日零時起)、具體坐標和面積的批覆。

第1部訂定條例草案簡稱及生效日期，以及載有在解釋條例草案時所需要的釋義條文。

條例草案第2部宣布設立港方口岸區，具體範圍載於附表1，包括皇崗口岸聯檢大樓內，以及連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面及連接道路的地域；並訂明香港法律適用於該港方口岸區，以及法院在這方面的司法管轄權。港方口岸區在法律上將被視為位於香港以內的地域。

另外，一如其他陸路邊境管制站，我們會對港方口岸區實行禁區式管理。我們會在《公安條例》下制定附屬法例，向跨境司機、乘客及旅客給予進出港方口岸區禁區的一般性許可。

我們會訂明香港法律適用於港方口岸區，港方口岸區在法律上將被視為位於香港以內的地域。除非在2026年7月31日或之後制定或訂立的成文法則另有規定外，香港法律適用於港方口岸區。

在香港現行的法律框架下，部分法律是按地區(例如新界、九龍或新九龍)劃分適用範圍。條例草案明確規定，在實施香港法律時，港方口岸區會被視為位於新界以內及新九龍以外的地域，即簡單來說，新界。

條例草案第3部處理港方口岸區成立前已有的權利及義務。而為確保政府能在港方口岸區有效執法及維持必要服務，條例草案規定將某些藉行使或履行法定權力所產生的已有權利及義務，其地域界限擴闊至涵蓋港方口岸區。具體而言，港方口岸區設立前已發出的逮捕令及遞解離境令，可在港方口岸區內依法執行；合資格專業人士的執業資格，以及運輸署簽發的駕駛執照，亦同樣在港方口岸區內有效。上述安排旨在確保口岸啟用後可全面運作。

法院命令可根據法院的固有司法管轄權(而非法定權力或責任)而作出。條例草案訂明，因法院命令而產生的某些已有權利及義務，其地域界限亦擴闊至涵蓋港方口岸區。

條例草案第4部處理港方口岸區設立後所訂立的文件及法院命令適用的地域界限。除非顯露相反的意思，日後文件及

法院命令中凡提述“香港”，其地域界限均須解釋為包括港方口岸區。

條例草案亦訂明，如果同一作為在香港和港方口岸區產生的法律後果不同，應被視為兩項獨立的權利或義務。

條例草案第5部載有條文，訂定條例草案的失效日期，即2047年6月30日，以反映全國人大常委會決定所訂明的港方口岸區租賃期限。此條文與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的行文是一致的。我們亦有條文處理租賃期限獲續期的情況。如租賃期限獲續期，保安局局長須藉於憲報刊登的公告作出公布，並訂明有關公告不是附屬法例。

條例草案第6部修訂《釋義及通則條例》，以加入“皇崗口岸港方口岸區”的定義，並賦權日後訂立附屬法例時，可因應實際需要就香港和港方口岸區分別訂立不同條文，以保留必要的靈活性。

正如我剛才提及，除了條例草案，為配合港方口岸區實際運作的需要，我們須就港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、交通及運輸管理安排，以及提供公共流動無線電通訊服務等方面，制定多項附屬法例。

當中包括，第一，根據《公安條例》，向跨境司機、乘客及旅客給予進出港方口岸區禁區的一般性許可；第二，分別根據《入境條例》及《入境事務條例》制定兩項附屬法例，在港方口岸區內指定羈留地點，供入境事務處在執行日常入境管制及執法職務時使用；第三，將港方口岸區加入《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》附表1作為指明管制站，使抵達港方口岸區而管有超過訂明限額(即12萬元)的實體貨幣及不記名可轉讓票據的旅客，須遵從法定申報規定；第四，根據《道路交通條例》，將獲發牌照可在新界出租或載客的的士之許可營業地區，擴展至港方口岸區內所有道路；以及第五，豁免獲內地當局認可的內地流動網絡營辦商受《電訊條例》的領牌規定所規限，以便其在港方口岸區內提供公共流動無線電通訊服務。

上述擬議附屬法例第一至四項主要為處理口岸運作的細節，做法與現時深圳灣口岸一致。至於第五項，是因應重建

後皇崗口岸的獨特情況而制定。與深圳灣口岸沿一直線垂直分割的設計有所不同，重建後的皇崗口岸聯檢大樓位處深圳人口稠密的福田區中心地帶，其設計每層布局不同，港方及內地口岸區共用聯檢大樓內同一室內空間，兩者之間並無足夠實體分隔。因此，內地及香港流動網絡營辦商若在聯檢大樓內同時運作無線電基站，將造成有害的無線電頻率干擾。若香港網絡的基站在聯檢大樓內發射訊號，亦將造成有害干擾，影響深圳鄰近的居民及商業活動。

為了令港方口岸區能有公共流動無線電通訊服務，唯一技術上可行方案，是由內地當局認可的流動網絡營辦商在整個皇崗口岸(包括港方口岸區)安裝設備並提供無縫服務。鑒於兩地在技術規格、頻率分配及規管制度均有所不同，我們建議透過《電訊條例》的豁免令，豁免相關內地流動網絡營辦商領牌的規定。此外，為確保公眾人士能高效暢順地連接互聯網服務，聯檢大樓將由特區政府提供免費公共Wi-Fi網絡覆蓋。

上述附屬法例會在條例草案經立法會通過並作為條例刊登憲報後，以“先訂立、後審議”方式制定，並會在港方口岸區成立當天(即7月31日)生效。為協助立法會更全面進行審議工作，我們在7月14日發出條例草案的立法會參考資料摘要時，已夾附相關附屬法例的擬稿。我們歡迎議員於今天的內務委員會會議上就前述附屬法例作出討論和提問，我們亦樂意解答議員的問題。特區政府會在立法會復會後首次大會上，按程序提交上述附屬法例至立法會省覽。

成立港方口岸區是口岸早日開通的重要一步。港方口岸區成立後，港深兩地將具備條件就口岸運作各個範疇進行不同規模的綜合營運測試、公共交通路線測試，以及全方位應急演練及壓力測試。特區政府會與深方保持密切聯繫，在確保口岸具備安全、暢順運作的條件後，敲定正式開通日期，並適時向公眾公布，為市民締造更高效、便捷的通關體驗。

我希望各位議員支持條例草案，落實皇崗口岸“一地兩檢”安排，以便港深兩地加快推進口岸開通的各項必要準備工作。這項立法建議並不涉及嶄新或具爭議性的議題，且有先例可循，相信市民大眾均支持立法建議。政府早前亦已於3月27日向立法會保安事務委員會簡介有關立法建議框架，委員會對

立法建議均表示支持。特區政府會在整個立法過程中與立法會緊密合作，並提供最充分的配合。

主席，以上是條例草案的重點。我和我的團隊樂意回答委員提問。多謝主席。

主席：多謝局長。現在是委員提問時間。正如局長剛才發言時提到，為了落實皇崗口岸港方口岸區的必要運作安排，須制定6項附屬法例，並須與獲得通過的條例草案同日生效。局方已將該等附屬法例的草擬本，夾附在立法會參考資料摘要內，供立法會預覽。委員稍後可就這些附屬法例所涵蓋的政策事宜，一併向局方提問。 [002933]

現在有23位委員要求發言，我稍後會讀一讀發言次序。因應目前的提問人數，每位委員連問連答的時間為4分鐘。我讀一讀發言次序，以便大家預算時間：黃永威議員、鄧家彪議員、姚銘議員、陳勇議員、方國珊議員、何俊賢議員、林偉江議員、陳紹雄議員、陳學鋒議員、簡慧敏議員、林銘鋒議員、梁文廣議員、林偉全議員、何敬康議員、周小松議員、李惟宏議員、梁進議員、陳恒鏞議員、陳宗彝議員、姚柏良議員、樓家強議員、吳秋北議員和莊豪鋒議員。先請第一位黃永威議員發言。

黃永威議員：多謝主席。對於新皇崗口岸的開通，以及香港全力融入國家發展大國的政策方向，我表示全力支持。然而，為了確保新口岸在啟用後能夠安全、暢順、高效運作，我有一個問題希望局方可以具體解答。 [003049]

第一個是關於法規與測試之間的銜接及極端場景的演練。當局預計在7月31日零時完成所有本地立法，並於同日啟用港方口岸區，惟具體正式開關的日期及時間仍有待粵港雙方協商。參考過往深圳灣口岸的經驗，當時本地立法與實際開通的時間相隔了數個月。因此，這次新皇崗口岸立法、硬件測試、人員培訓時間均被大幅壓縮及同步進行。若法案順利通過，隨之展開的綜合營運測試、交通壓力測試及全場應急演練，預期需要多少時間？多謝主席。

主席：好的，局長。

保安局局長：多謝主席。對於皇崗口岸開通的準備程度，我們非常關注。因為這次重建後，舊皇崗口岸將會停止運作。我們亦已與深方商討過，由於大量人員及器材都需要從舊口岸搬遷至重建後的新口岸，所以我們沒有一個稱為fall back走回頭路的情況。因此，我們必須在正式開通的時候，確保運作暢順。 [003148]

運作暢順包括：所有器材要準備妥當，器材調適要做好，例如過關時人面識別的準確度要非常準確，以及人流管理程序是怎樣。同時亦包括多方面的演練，例如人流管理程序的演練、壓力測試的演練——究竟有多少人、政府Wi-Fi情況做得好與不好，以及一些突發事件的時間演練，例如可能出現恐襲事件時，該如何處理；又或突然發生交通事故，道路堵塞時該如何處理。

所以多方面的演練，我們都會在正式開通之前全部完成，達至我們認為滿意的程度，並且認為我們有信心不會造成不便、能夠暢順運作，在這樣的情況之下才會正式開通。我們必然會在準備妥當後才正式開通。多謝主席。

主席：好，下一位鄧家彪議員。

鄧家彪議員：多謝主席。這是一件大好事、大喜事，我們很多市民和工聯會都很支持。這不單是多一個關口或多一個熟悉的關口服務市民，還有新的技術——“合作查驗、一次放行”。這些都是很大的亮點。 [003325]

原本大家以一個很有緊迫感的心態去處理條例草案，並希望盡快通過，以便早日享用這個新口岸。不過，經過多番事實澄清，很多市民終於明白，不是在7月31日便可以使用新皇崗口岸，而是條例生效，然後港方和內地會立刻合作進行大量測試，剛才局長已有所提及。我想代表廣大市民問一問，究竟在2026年內能否使用？有市民直接問，這是否用來慶祝國慶“十一”？我認為，若在“十一黃金周”開幕，風險比較大，

因為人流真的很多，應該不容有失。但究竟當局有沒有信心在2026年內能夠使用？這是第一個問題。

第二個問題是關於勞工保障。我們很熟悉，但市民過去覺得有點不便的皇崗巴士，真的不再需要提供服務。據局長了解，究竟這一批默默為市民服務了二十多三十年的司機，有沒有得到合理妥善的安排？因為他們真的沒有這份工作了。

最後一個問題是有關“合作查驗、一次放行”的方式。我們始終很讚賞這種高效做法，但對於阻截一些可能兩邊其中一邊入境時可能不受歡迎的人士，我舉一個例子——黑工。例如，一個有黑工紀錄的內地居民，用這種方式過了內地關口，但香港那邊不想他入境，屆時如何處理？是將他退回，還是會有職員將他帶走？怎樣在方便市民的同時，令阻截黑工等工作更加高效？這些都是我們關注的，謝謝。

主席：好，3個問題，局長。

保安局局長：多謝主席。首先關於開通的時間，我們與深圳方面亦很希望能夠盡快，但盡快必須有一個先決條件，就是準備要充足、準備要做好。這包括剛才我所說的很多演練。我相信沒有任何一位香港市民或內地市民，希望過關時發現原來還未準備妥當，這裏有疏漏、那裏又不行，或者機器出現問題。我們不希望這些事情發生。我們希望汲取經驗，例如啟用啟德體育園時，大家都覺得很暢順，這都是因為我們的測試做得好、做得足，演練做得好。我們都會採用這個方式，確保雙方都認為運作暢順，有任何問題都能夠解決，然後我們就會務實地盡快開通。這都是我們與深方的理解，以及我們務實盡快的態度。

[003555]

第二方面，關於剛才你提過，皇巴日後完成歷史任務後，不會再有皇巴。但最新的巴士服務，專營巴士路線由3條增加至7條，都需要一些司機朋友幫忙。所以，我相信業界都清楚這個情況。對於這些擁有豐富駕駛中港車經驗的司機，我相信他們能夠尋找工作空間應該很大。我們應該會在這方面作出協調。

另外，關於“合作查驗、一次放行”，你可以想象一下，無論是在用人手檢查抑或e-道，中間都有一道閘門，很清楚標示一邊是香港，一邊是內地。我舉一個例子：如果你使用e-道，當你離開香港時，若你本來不應該離開(例如被通緝)，中間的閘門就不會打開，港方人員會即時將你帶走。又或者，他原來可以離開香港，第二道閘門打開讓他進入內地的地方，但第三道閘門未打開，原來有些原因令內地不能讓他入境。這時內地人員會通知香港職員——他衝不過去，因閘門未打開，我們就會將他帶回香港，辦理相應的手續。這與現時處理方法一致。在日後“合作查驗、一次放行”的安排中，除了閘機是背靠背之外，我們有一個寫字樓都是背靠背的。中間隔着一道牆，牆上設有窗戶，讓香港職員和內地職員可以隨時保持溝通，確保合作暢順。多謝主席。

主席：好的，各位同事要注意，4分鐘，是連問連答，你很多問題都好，你4分鐘只能夠答到兩條，你就問2條。姚銘議員。 [003844]

姚銘議員：多謝主席，也很歡迎皇崗口岸這項條例來到這裏，就希望都提早提下去做好。因為我們都明白只不過將一個我們本身舊的口岸搬去新的口岸去到運用而已，市民都是期望的。就都明白啟用及實際通車日期，都是有個時間差，因為都要做剛才2年，局長都解釋了好像西九高鐵用了19日的時間之後才能開通，但是在想，希望可否早一日 得一日，有沒有機會可以分階段通車，因為現在除了旅客，還有車輛可以通關的，就會否做好車輛那part，車輛先行，或者做好旅客的part，旅客先行 這樣就能分階段啟用的 安排在裏面？除此之外，都想了解一下現在新田交匯處對出有的士等候區的，給一些晚間時候才能進入的士去等候，現在到到時之後我們搬了去新的口岸，無論的士，或者一些到時的網約的團體、的士，或者旅遊巴等候區的位置會在那裏？就這方面，我相信對業界來說都好關注。第三，最後都想講講我們對於這次的交通的安排，也希望增加更多元素推進兩地的融合，現在見到，在北區，粉嶺 上水都沒有一個直接的巴士的服務，去到往來這個關口的，因為現在沒有了皇巴巴士服務，對於短途的承載能力都非常擔心。很多外區在那裏變成了在新田交匯處這個尾二的站去做轉乘都會有個壓力，很多時候怕頂閘上不到車，就在那裏 [003853]

轉乘，就會否有一個比較短途的巴士的服務？方便一有突發的時間去到接載旅客去到往返，多謝主席。

主席：3個問題。第一個問題，第3次問。

保安局局長：好，多謝主席。但是有些新的元素的，第三次提問就是會否分階段開。是不會的。因為我們與深方都商討了我們要將所有人及設施同一時間搬去，所以就未能夠做到分階段；因為是不會分階段，更加要抓緊做好預備工作。

[004039]

第二關於的士的問題，現時皇崗口岸，的士就是夜晚11點到早上6:30才能直接駕駛到關口的，但是日後這個重建後皇崗口岸，是24小時都可以有的士去的，也有一個的士在等候區，另外的士等候區也會分為一個是普通的士等候區，一個是網約車隊的士等候區，也是方便不同市民有不同的需要。另外就的士排隊或者其他車的排隊問題我們都有一個後備方案的，因為如果一些譬如五一或者高峰日期，可能很多車去。

口岸內的二樓公共交匯處可能有機會是不足夠，所以我們已經有一個計劃，在暫時原有關口的香港口岸區的地方，安排一個等候區。如果車太多的話，在那等候區，我們有同事在那裏，有需要再叫他駛上去，確保這個新皇崗口岸的那條橋或者裏面的地方是不會有擠塞的。

另外有關於巴士服務，剛才你提到有些地方未必有直巴到達的，但是大家都理解，如果香港處處都有直巴，大家就可能會有一個交通擠塞問題，第二點，資源也未必是最合適。不夠人坐，就虧蝕又沒有了服務，所以我們在設計的巴士路線，照顧到不同地方可以用一個轉乘的方法，都能夠便捷地去到新皇崗口岸，這個就是我們的概念。但是當然，在我們通關之後會做一些調研究竟我們的巴士路線有沒有需要是微調，多謝主席。

主席：好。下一位是陳勇議員。

陳勇議員：多謝主席，多謝局長。相信新皇崗口岸是其中一個用車通行最受歡迎的口岸，現時萬眾期待。民建聯的立法會議員及人大代表之前已參觀兩次，看到興建得非常漂亮。但期望越高，我認為期望管理也要小心。正如局長所說，越是要做好，越要做更多測試和準備，因為始終就像飛機一樣，飛上天之後巡航才是最穩定、最快的，在機場起飛之前反而比車還慢一些。所以我建議大家期望一定要有心理準備，一開始的初期不會比想像中更快，反而需要一個適應期，包括道路、過關及人車之間的適應。

由於新口岸不是“人車共檢”，所以我想問，是否全部兩邊都由舊的口岸搬到新的口岸，舊的口岸不再有分流作用？如果沒有的話，更加要留意一開始測試時會否邀請一些特定的團體或者人士，讓大家有時間、有耐性先行先試，試順了、適應了，全面通車時便能發揮其最先進、最好的一面。所以想問將來實施時演練的過程大概需時多久，讓雙方配合好，以便正式通車時，正如局長所說，更能符合大家的期望，更加順利。多謝主席。

主席：好。局長。

保安局局長：多謝主席。陳議員說得非常正確。正如我剛才提及，我們的演練有多種不同類型，有些是預視性的，譬如火災如何處理等。另外，其中一個很重要的就是壓力測試。壓力點有很多，包括交通方面的壓力測試，很多車同時到來，會否在某處造成擠塞？剛才姚議員有提及巴士等候區方面，我們都會確保納入測試當中。這些會否有問題？如果有問題，我們預先想辦法解決，不要等到問題實際出現時才處理。正如陳議員所說，大家都期望很暢順，到時卻發現有問題發生，所以我們針對剛才所提及的壓力測試，這是必須要做的。

當中也有汲取經驗。回想剛回歸時機場開通所產生的混亂情況，相比之下，啟德體育園的開通則相對暢順。這說明我們要檢視哪些演練做得足夠，哪些方面仍有缺失，一定要避免這樣的情況出現。

我也想重申，當我們搬到新口岸時，舊口岸將會停用，由於很多設備需要拆走，所以不能夠逆轉，也不會分階段進行。因此我們必然要確保新口岸完全暢順，才會開通。多謝主席。

主席：下一位，方國珊議員。

方國珊議員：多謝主席。首先，特區獲全國人大常委會授權管轄皇崗港方口岸區，充分體現了中央對香港更好融入與服務國家發展大局的高度重視和支持。我今天代表“C15+”發言，支持《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。我也想跟進一下幾項政策問題。 [004555]

第一，關於救護及警務人員的跨境救援與協作。當局是否有明確的預案？兩地如何確保在邊界上的執法與救援不會出現灰色地帶？如果需要致電求救，正如局長曾提及公共流動電訊服務的部分設備由內地安裝，那麼究竟撥打999還是110，哪個電話號碼最為高效？

第二，港方口岸區長遠需要依賴北環線支線分流，預計2034年客流量將高達30萬人次。政府能否交代北環線支線，特別是落馬洲支線前往新皇崗口岸這一段的具體興建進度、落成時間表？會否爭取早日投入服務，以縮短口岸開通後與鐵路未到位之間的瓶頸期？

關於通關查檢安排。在其他內地口岸，75歲或以上的長者乘坐私家車過關時，通常無需下車接受查檢。我想查詢在新口岸，是否所有年齡的乘客(或特定年齡以上)都能享有同樣的免下車查檢便利？

最後，目前規劃了4條新的專營巴士路線由烏溪沙前往新皇崗口岸，但未有將軍澳前往新口岸的路線。署方會否考慮增加將軍澳及西貢前往新口岸的巴士服務？此外，我亦樂見新界的士能夠進入港方口岸區提供服務。多謝主席。

主席：4個問題。我希望局長可以在4分鐘內完成。 [004803]

保安局局長：我爭取逐個問題回應，以免遺漏。首先，關於救護和警方安排。在港方口岸區，我們會設有警察報案室及派駐警方人員，同時消防車也會在港方口岸區駐守。此外，我們與深圳方面已建立聯絡機制，並遵循“救人先行”原則，簽訂了相關行政協議。這意味著無論事故發生在哪一方轄區，都會以救人為先，此做法與港珠澳大橋的安排一致。

第二，關於長者是否需要下車檢查的問題。由於新口岸實行“合作查驗、一次放行”模式，乘客原則上需要下車接受檢查。但我們設有禮賓通道，目前其他口岸(包括現有皇崗口岸及港珠澳大橋口岸)亦有設立。禮賓通道可供長者、兒童、行動不便(如腳部受傷)或有其他需要的人士使用。

另外，關於個別巴士路線的安排。正如我剛才提及，現階段未必能做到每一區域都有直達巴士線前往新皇崗口岸。大家需理解，這需考慮客流量及交通擠塞等因素。將軍澳居民可透過轉乘其他交通工具前往新皇崗口岸。我們會適時檢視客流量變化，並按需要檢討是否更改或微調巴士路線。

多謝主席。

主席：下一位，何俊賢議員。

何俊賢議員：多謝主席。當然，我們都會支持這條例草案的通過。香港市民對於不同的關口，尤其是“一地兩檢”的，都已經有非常好的經驗。我也相信特區政府，尤其是保安局，已有充足的演練。

不過，由於我們這次運用了許多新科技，例如我們經常在你們拍攝的宣傳片中看到能“掂行掂過”通關，因此我們同意這樣能成功縮減通關時間。在通關時間縮短的同時，人流也可能會增加，這固然是我們希望見到的，但增加的人流也可能對後續環節構成行政壓力，例如海關。譬如人流一高，旅客5秒、10秒就過了海關，有別於以往需要停在閘前讓關員觀察過關人士是否形跡可疑。在人流密集的情況下，海關的觀察距離是否足夠？大家都知道近年走私香煙的情況可能較多，或者因

為兩地交流頻繁，有市民在不知情下攜帶了違禁品入境，例如受保護的蘭花、未經申報的蘭花、生肉和雞蛋等。

海關就這方面進行演練時，如何評估處於高壓狀態下的運作所需。在海關人員進駐現場時，人手會否相應增加，以確保在通關初期能有效防止不法物品或不安全食品流入香港？多謝主席。

主席：好的。局長，由你回答還是海關代表回答？。

[005107]

保安局局長：我來回答。多謝主席。

[005109]

首先，在我們在“合作查驗、一次放行”的模式下，有一點不同於以往的安排。以往是先完成出境手續才到海關，然後再前往內地地方。但這次由於採用“合作查驗”，出入境手續是背靠背進行的，因此我們會先進行海關檢查。無論是人還是車，都有一個海關前置站，由海關先行檢查。

另外，我們不單純依賴關員肉眼觀察，現時我們有一個“慧盾”科技項目，利用AI和鏡頭去分析旅客出入的次數、每次同行的是否為同一人、有沒有刻意更換衣服，以及有否可疑跡象等。這些科技為我們提供了很大幫助，而我們並非只靠人手運作。我相信這正好能釋除何議員剛才提出的擔憂，我們能夠運用科技來補救的。事實上，我們引入“慧盾”後，在關口成功截獲違禁品並進行拘捕的個案增加了四成，因為系統非常準確。當然，仍然有同事繼續進行傳統觀察，也有科技協助我們篩選出目標以加強檢視，這成為了很大的助力。

另外，尚有一點時間，我想談談“無感通關”。剛才議員提到“無感通關”，目前暫時僅在港珠澳大橋實施。香港出境方實施無感通關，意味着旅客連證件都不用出示，也不用中途進行指模核實，直接走過去即可。由於內地方面暫時未有相關設備，在一地兩檢“合作查驗、一次放行”的安排中，暫時未能應用這項科技，但我們希望將來能在適當的地方進一步推廣這項科技。

何俊賢議員：正因為我知道將來有機會應用，我的關注是你們的硬件配套是否足以應付安裝這些新設備的需要，從而令人流加快？多謝主席。

[005312]

保安局局長：尚有20秒時間，讓我回應一下。地方是有的，我也希望在設立這個港方口岸區後，能邀請議員實地視察我們整體的布局。多謝主席。

[005319]

主席：下一位，林偉江議員。

林偉江議員：多謝主席。本人和很多市民都欣聞現時新皇崗口岸的興建，也很支持立法會議員盡快審批法案通過。我特別關心市民交通出行方面，有幾點想了解更多。

[005332]

第一，現時知道有4條巴士線及6條小巴線會搬遷過去，另有3條延伸線。不知道當局有否預留足夠車道“擴容”，以備日後流量較多時，可隨意增加不同的公共巴士營運路線？

第二，關於商用車輛停泊和等候方面的安排，剛才聽到局長說，日後的士和網約車都有等候區，但我留意到，現時有些關口只有有的士車隊才有等候區。局長可否說清楚，日後街車的士、的士車隊及網約車，是否都有相應的等候車區來接載乘客？

第三，在蓮塘口岸，不時有市民及輕型貨車司機向我反映，過關時尤其是一些學生，會攜帶大量書籍或基本家具，確實需要輕型貨車運送。不知道當局有否為輕型貨車的上落客點作出安排？多謝主席。

主席：有3個問題。局長。

保安局局長：好。首先，我們的公共運輸交匯處在設計上容許日後如有需要可以作出改善，在設計上有這個空間。第二，就的士而言，新的公共運輸交匯處設有普通的士等候區和的士車隊等候區，兩者都有，而且是分開的，以方便處理。至於第

[005453]

三點，目前來說，其他車輛方面，正如我剛才提到，可以直達的是專營巴士、專線小巴及的士，其他私人車輛暫時未能直達。如果真的有物件需要搬運，可能要視乎情況，譬如現在有些的士車隊，其車輛也頗大，又或可能需要考慮一些跨境車服務。

林偉江議員：主席，不好意思，我想請問，是否即是沒有輕型貨車的上落客點？ [005554]

保安局局長：輕型貨車基本上未能直達。剛才我所提及能夠直達的車輛，僅限於跨境巴士、跨境出租車、專營巴士、專線小巴及的士。其他車輛不能直達。 [005559]

林偉江議員：我希望政府可以適時檢討，若市民有相關需求，可以相應增加設施。謝謝。 [005614]

保安局局長：好的。多謝。

主席：下一位是陳紹雄議員。

陳紹雄議員：多謝主席。重建後的皇崗口岸不但會像深圳灣口岸般採用“一地兩檢”安排，亦將以24小時方式實施“合作查驗、一次放行”的嶄新通關模式。我認為，這是香港特區進一步深化粵港澳大灣區基礎設施互聯互通的重大里程碑。因此，我與廣大市民一樣，期待已久，並全力支持。 [005623]

以下我有幾個問題，綜合了“C15+”部分關心的議題。首先，我們關心“合作查驗”的自助通道安排。是否只需要檢查一次證件、核實一次身份，便可完成兩地出入境手續，並採用所謂“入境方”的證件？舉例說，如我由香港前往深圳，使用回鄉證是否便可辦妥離境香港及入境內地的手續？局長在不同場合曾提及相關安排，我想在此再確認一次。就當局所收集並送交深圳方的資料，是否只限於我回鄉證內的所有資料，以及容貌及指紋，而不會包括其他資料？

連帶而言，有關資料傳輸究竟是透過香港與深圳雙方電腦系統硬件的连接，還是透過網絡連線？我們關心如何確保網絡安全，是港方與深圳方各自處理，抑或會有聯合行動？

最後一個問題剛才已有同事提出，但我想請局長仔細考慮。皇崗口岸將設置網約的士的停車等候處，而立法會大會剛剛處理的察悉議案則關乎網約私家車。若如局長所言，私家車不能進入口岸區，我建議局長可與運流局研究，容許網約私家車在特定上落客區接載乘客。多謝主席。

主席：兩方面的問題。局長。

保安局局長：多謝。首先，我再次確認，香港的市民資料庫與內地的資料庫不會互通。每名乘客在同意的情況下——因為使用自助通道必須給予同意——其個人資料(包括容貌、指紋或證件上所載的資料)會由香港轉送至內地，或由內地轉送至香港。確認相關安排的方式是，每名旅客第一次使用相關自助通道(例如e-道)時，系統會顯示並詢問是否同意；旅客按下同意，才可繼續查驗或使用證件通行。若不同意，便不能使用自助通道，只能使用傳統通道。因此，不存在傳送其他資料，只是在旅客同意的情況下傳送其個人資料。 [005847]

第二，資料傳送經由封閉系統進行，並不涉及公開系統，不會經過任何公開途徑，因此安全系數非常高。我們與內地地方亦非常重視任何資料傳送事宜，並設有專班研討網絡安全相關安排。

第三，關於網約車，現階段仍未有網約車安排。由於相關附屬法例剛獲通過(計時器響起)，仍需觀察運作情況，因此目前只設有網約的士的安排。日後我們會適時進行檢討。多謝主席。

主席：下一位，陳學鋒議員。

陳學鋒議員：多謝主席，我相當支持《皇崗口岸港方口岸區條例草案》盡快通過，所以“早一日、得一日”，我們今天加開會議處理，我全力支持，但在運作上，我都想了解更多一點。依據我的理解，將來北環線會有鐵路直接進入新皇崗口岸，現在我估計應該興建時預留了位置。在這次的法例中，究竟有沒有包括相關範圍也通過？還是說我們要等那條鐵路通了，才再由中央授權，要再多做一次？這個安排是怎樣？我想了解更多一點。

第二，我想很多市民可能經常遇到的情況，就是過關期間在閘機方面的問題。我們現在的做法是，先過了港方的閘機，然後過海關，再過內地地方的閘機，然後再過內地的海關。現在是以這樣的方式做，就算深圳灣都是這樣做。將來的理解應該是，先過海關，然後過兩邊的閘機，再過內地的海關。如果有人在閘機中間出事，出事的意思是機器壞了，究竟是由誰去處理這個問題？因為我想很多市民過關，都經常卡在閘機中間。現時在港方，就由入境處同事負責，在內地，就由內地邊境的同事負責。將來如果我們出境，因為用回鄉證，是否就由內地邊境的同事負責？入境時，是不是由香港這邊的同事負責？我想了解運作情況是怎樣安排。

主席：兩個問題，局長。

保安局局長：多謝主席。首先，第一個問題，我們預留了地方，在聯檢大樓預留地下2層，如果日後北環線支線開通，屆時會有個車站可以連接在口岸，並會另外設置一個證件檢查區，不會使用現時的4樓及5樓。當然，現時仍未建好，亦未開始進行，所以這次法例並不包括日後地鐵的相關安排。日後，當我們進行相關工作時，會再次進行類似本次的立法程序。這次立法並不包括該部分。

另外，議員提到閘機如果有事怎麼辦。無論是人手通道或e-道，都有個很清晰的界線，標明哪裏是香港、哪裏是內地。例如，e-道的3道閘，第二道閘就是界線，閘的一邊是內地，另一邊是香港。當然，人手通道也一樣，也有我們的職員坐在該處，閘口一邊是內地，一邊是香港，很清晰。所以，如果有任何事情發生，在香港發生，就由香港處理，在內地發生，就

由內地處理，我想司法管轄權就是如此。但是，議員提及很極端的例子，走到一半，剛好卡在閘機中間，一半在香港，一半在內地，該怎樣處理？我們以務實的方法處理，哪邊方便就由哪邊先做。如果該人的清關程序我們做了，但他需要返回，我們便幫他做好程序，讓他回來，這可以按個別案件去協商處理。多謝主席。

主席：下一位簡慧敏議員。

簡慧敏議員：多謝主席。主席，我亦非常認同，為了確保中央授權得以及時落實，特區政府包括立法會有責任於7月31日前完成本地立法工作。我的第一個問題是，局長動議二讀時，提及“一地兩檢”安排已參考《深圳灣口岸港方口岸區條例》，並採用全面司法管轄模式。我想知道此模式與西九龍高鐵模式相比是否有所不同？這是第一個問題。

[010400]

第二，就租金方面，我認為體現了中央的支持。我們向深圳人民政府每年象徵式支付1,000元人民幣的租賃費用，此做法與深圳灣和西九一致。我留意到，目前條例訂明期限至2047年6月30日，當然亦提及租賃期滿後可以續期。條例第14(2)條亦提及使用權，如果使用權提前完結，亦有一定的安排。當局可否向我們解說期限方面？這是第二個問題。

第三，關於附屬法例的安排。我十分認同有必要於7月31日一併生效，但如何實施有關安排？條例獲通過後，如果以先訂立後審議的方式，立法會何時再舉行大會，以讓政府提交附屬法例和呈交有關安排？當局能否在此說明？

主席：局長，3個問題。

保安局局長：謝謝。首先，第一個問題關於全面司法管轄權，基本上，是次皇崗口岸的安排與深圳灣的安排一致，香港具有全面司法管轄權。如果與深圳灣的法例比較，兩者有何不同？我認為最主要包括：第一，所形容的區域不同。深圳灣是將一個地方劃分為兩個部分，一半位於香港，一半位於內地。而這

[010545]

裏非常複雜，樓上5層及地下4層，每層的劃分方法均有所不同，此其一。

第二，由於我們的法律行文已經過20年，法律行文亦有所改變。例如過往可能使用“shall”，現在使用“must”的字眼。基本上，使用切合現時法律用語的字眼。當然，在附屬法例方面，實際上有4條是一樣的。只不過最後涉及《電訊條例》，剛才我提到，由於皇崗比較立體，所以不能沿用香港區使用香港電訊公司，內地則使用內地電訊公司。以上為幾項主要分別。

另外，關於租金方面，剛才提到，法例訂明限期至2047年6月30日，但亦清楚訂明可以續期。這個寫法與深圳灣口岸一致，同樣是2047年6月30日，這體現當初我們所說50年不變。後來國家領導人亦曾在許多不同場合表明，其後亦可以不變。因此，我們會在2047年6月30日後再進行檢討，但我看不到有任何原因會出現改變。

另外，關於附屬法例的程序，立法會大會通過條例草案後，我們會以先訂立後審議的形式，安排幾項附屬法例先訂立後審議。待立法會大會於10月正式復會，我們會再將附屬法例提交立法會省覽，並按照“28日+21日”的正常程序處理。多謝主席。

主席：下一位是林銘鋒議員。

林銘鋒議員：多謝主席。我支持就新皇崗口岸的啟用立法。 [010810]
新口岸的“合作查驗、一次放行”通關程序是推進港深兩地深度融合及與大灣區互聯互通的重大躍進，而且是連接深港兩地唯一全天候24小時不間斷的運作要道。更重要的是，香港的公共交通工具，包括跨境巴士、專營巴士、專線小巴、的士，都可以直達這個口岸的公共運輸交匯處，上樓便可過關。這個安排十分方便。我較為關心公共運輸交匯處的運作。

第一，公共運輸抵達出境樓層的運作會較簡單，巴士及的士到達後，乘客下車，然後車輛駛走。但入境方面是怎樣安排？現時深圳灣的操作是，在入境的地方停泊很多不同路線的跨境巴士，任由入境人士於現場慢慢選擇，購票上車。雖

然跨境巴士也訂有班次，但等客上車總比落客慢。另外，的士也需要時間等客。另有網約的士。因此，該處需要很大面積的等客區。

我上次曾到皇崗口岸參觀，視察公共運輸交匯處，在同一樓層，一半屬港方的範圍，另一半則屬深方的範圍，面積不太大，無法讓很多車輛停靠。這個公共運輸交匯處會怎樣管理？因為的士可以直達口岸，一旦有大量的士抵達，等候客人離開的話，政府會否安排另一地方，以供各類公共交通工具等候客人？

第二，現時通關車道增加了，局方會否考慮增設跨境巴士專用車道，以便跨境巴士盡快通過，以接載乘客？多謝主席。

主席：好的，兩個問題，局長。

保安局局長：首先，議員提到公共運輸交匯處，該處會有清晰指示，當乘客乘搭公共交通工具，下車後，會乘搭扶手電梯或升降機往上，如屬離境，便到出境層。出境後，如乘坐跨境巴士，便到跨境巴士乘搭處，人與車會分開，車輛會進行清關，等候乘客乘搭跨境巴士，然後離開，應會是清晰和便利。 [011024]

另外，議員提到會否出現擠塞，我們會有後備方案。因為口岸會有等候位置，當然數目不會非常多。所以，原有的口岸屆時會消失，不再用作口岸用途，該處會有臨時停車地方。如關口擠滿了，便會在該處等候通知才上前。當然，現時是作臨時使用，我們會物色更適合的地方，日後長久用作等候區。

另外，議員剛才提到車流，會否設置跨境巴士專用車道，在這個階段是未有的，因為車道數目並非很多，如劃出巴士專用車道，可能會造成其他車輛擠塞。但不要緊，我們參考以往經驗，例如大型演唱會結束後，在某個階段突然有大量車輛，包括跨境巴士，我們的交通警同事會採用管制方法，過往曾實行，臨時將車道改為跨境巴士或專營巴士車道，都曾有發生。我們可透過這些交通管理達到很好的效果。(計時器響起)多謝主席。

主席：下一位，梁文廣議員。

梁文廣議員：多謝主席。首先，我和“C15+”議員也支持《皇崗口岸港方口岸區條例草案》獲盡快處理和通過，也期待盡快通關，方便市民及促進大灣區的交流。我有兩個問題。 [011214]

第一個問題是，剛才很多議員都關注人的過關，而我則關心車的過關。車輛過關會採用“五方查驗”模式，讓香港及內地的海關、出入境及檢驗檢疫部門都有一個通道去處理，我相信這樣可以增加通關效率。不過，在這個“五方查驗”的技術上，怎樣確保不會因為其中一個系統故障而癱瘓車輛過關？會否有應變方案可以將車輛分流到人工櫃檯處理？特別是乘客與車輛是分開的，如果車輛通過不到，但人已過關，怎樣既可做到分流而乘客又不用停留在過關大堂等候？這是第一個問題。

第二，我們關心電訊服務的提供方面，因為會制定附屬法例，豁免獲內地認可的內地流動網絡服務供應商在《電訊條例》上的規限，使之可在港方口岸區內提供電訊服務。這與深圳灣口岸有些不同，因為深圳灣口岸港方口岸區大樓的室內地方是使用香港的營辦商，而內地的深圳方口岸區則使用內地營辦商，在市民的通關習慣上會有些不同，因為市民在深圳灣口岸未過關前都是使用香港的服務營辦商的。所以，當局會否考慮在未來的新皇崗口岸港方口岸區內增加提示，提醒香港市民現身處的香港口岸區仍是使用內地的電訊服務，或者可否與內地電訊服務商商討，向香港市民的手機發放短訊，提示他們正在使用內地的電訊服務，以免日後出現服務費用上的爭議？多謝主席。

主席：兩方面的問題。請局長。

保安局局長：多謝主席。首先，第一，我們必然會有一個後備方案，因為任何e-道，大家也明白，很難知道會出現甚麼情況，不管怎樣做演練，突然要壞就壞，所以我們除了有“五合一”的 [011408]

檢查亭之外，亦設有人工檢查亭。如果到時出現這情況，可以改道到人工檢查亭接受查驗。

另外，關於電訊服務方面，我十分同意我們應該多做宣傳，因為日後進入皇崗口岸後，你使用電話或手機本身的電訊服務，確實會變成roaming、身處海外的。在這樣的情況下，電訊商一般都會向你的手機發放短訊——我相信大家都有此經驗——通知你現已進入內地，可能要用內地的roaming。雖然會收到這個提示，但我們會做更多宣傳。此外，我們的宣傳可能會進一步告訴市民，電訊商的roaming要收取漫遊費用，但我們會提供免費的Wi-Fi服務。由你離開香港實體，走到那條橋，去到港方口岸區，全部都會有免費Wi-Fi覆蓋，而且Wi-Fi的流量可達到收看視頻的級數，確保香港市民能夠有網絡服務可使用。多謝主席。

主席：下一位是林偉全議員。

林偉全議員：謝謝主席。經民聯及總商會均全力支持新皇崗口岸的重建計劃，因為這不僅是一項大型基建工程，更是香港主動對接國家高水平開放戰略，深化粵港澳大灣區一體化發展的標誌性政策。 [011539]

新口岸啟用後，未來過關時間可以縮短至5分鐘，徹底解決了大排長龍等痛點，讓深港“一小時生活圈”真正成為市民的日常生活模式。

作為商界代表，我最關心的是新口岸為營商環境帶來的效益。過關更快捷，意味着人才及資金可以無縫對接，直接降低企業跨境營運成本，亦可配合香港北部都會區的蓬勃發展。

另外，我對新口岸未來的配套亦十分期待，有兩點想了解一下：

第一，我十分希望“港車北上”政策將來可以擴展至新皇崗口岸，因為新口岸在設計上已規劃了一些先進的車輛通關技術，以及供隨車乘客使用的專用出入境大堂。如果將來“港車北上”車輛可以使用新口岸，將會方便自駕回內地工作的商

人，以及一家大小回鄉探親的市民，真正實現互聯互通。不知政府會否考慮有關安排？

第二，目前我知道兒童仍需要經實體關卡辦理出入境手續。我想了解，未來可否逐步將兒童納入e-道服務範圍，方便一家大小過關的市民？謝謝。

主席：兩方面的問題。局長。

保安局局長：關於第一個問題，今天我們主要討論新皇崗口岸。現階段，“港車北上”計劃主要集中於港珠澳大橋。至於是否開放其他關口，當中涉及很多考慮因素，我們當然會與相關運輸部門進行討論。不過，我們必然要考慮一點，就是如果更改了這些通關的許可情況，會否導致某個關口突然變得非常擠塞？現在人們使用港珠澳大橋，但一些人發現原來皇崗口岸已開通，認為利用大橋需要開車一小時才能到達珠海，那倒不如前往深圳，會否因此造成某些關口過分擠塞的情況？這是其中一個考慮的因素。

[011705]

第二，現在確實有年齡限制。由於內地也有年齡限制，而我們採用“合作查驗、一次放行”的模式，所以必須統一。

另外，確實，那些機器都有一個高度限制，即身高不夠的話，現在系統未必能夠配合，所以我們在這個階段都是規定7歲以上人士才可以使用e-道服務。多謝主席。

主席：下一位是何敬康議員。

何敬康議員：多謝主席。我本人十分期待，所以感謝局長及特區政府的努力。我有兩方面希望可以請教局長。第一，我想請問口岸使用之後，會否再一次發放皇崗的私家車通關配額，以及會否同時檢視目前兩地牌車輛的通關口岸政策？第二，由皇崗口岸前往多區的交通仍然是相當轉折，新口岸也沒有香港私家車停車場，而在新田一帶的皇巴站，很多停車場現時因為發展北都已停止營運。我想請問政府有否提供相關的停車設施？多謝主席。

[011816]

主席：好的，交通的問題是第4次提出的。兩個問題。

[011903]

保安局局長：第一，關於會否再發更多牌，我想這方面與通關未必有直接關係。但就這個課題，我們和運輸部門，即運輸及物流局，會與內地相關部門一直適時檢討是否增加這個quota。

[011906]

第二，關於停車場，由於現時口岸區的地方限制，未能如蓮塘和香園圍提供停車場，故不能駕車直接過關，所以私家車不可直達。現在的做法是，其實在舊有新田皇巴站附近有很多停車場，正如剛才何議員提過，可以在那裏停車，再轉乘公共交通工具過關。至於日後會否物色其他地方，我們運輸部門一直都在檢討及留意。多謝主席。

主席：下一位是周小松議員。

周小松議員：多謝主席。非常感謝中央政府批准新皇崗口岸落實“一地兩檢”安排，並批出相關範圍作為港方口岸區，讓兩地居民通關時更為便利。而“合作查驗、一次放行”的通關模式，我相信將為兩地居民帶來全新體驗，各界對此十分期待。因此，我代表勞聯表示支持通過條例草案，並希望盡快通過，以便當局進行相關工程及通關籌備工作。

[012007]

我有3方面的問題。第一個問題與何敬康議員的關注相若。由於現時不少居民或會駕駛私家車前往口岸通關，畢竟新鐵路線仍未建成。我記得去年7月在保安事務委員會亦曾提出此問題，當時局長表示會與運物局作出安排，日後或會在口岸附近設置公眾停車位。我想問，事隔一年，相關研究有何進展？可否交代選址、未來規模，以及接駁交通是否有特定安排？該公眾停車設施預計何時啟用？這是第一點。

第二，現時私家車一般不會駛入口岸範圍，但參考深圳方面的安排，深圳在新皇崗口岸大樓B1層設有“即停即走”落客區。香港會否效仿深圳的安排，設置指定區域供私家車“即停即走”落客？據了解，澳門橫琴口岸亦有類似安排。如未能推行，困難何在？這是第二。

第三個問題較為簡單。立法會去年批出16億元撥款進行相關工程，由於該地點較接近深圳，屆時會否主要聘請內地工人進行相關工程，以求更為便利？請問局長，招標程序是否在香港進行？如確實有部分工序需要輸入外勞，會否按照現行既定程序輸入外勞，以及有何措施盡量將相關職位留予本地工人？多謝主席。

主席：有部分問題似乎與今天議題關係不大；不過也請局長回應3個問題。 [012258]

保安局局長：好的，我盡量回答，我先回答後面兩個問題。第一，關於未來停車位的問題，我稍後請運輸署助理署長謝女士幫忙回答。至於“即停即走”安排，香港暫時未有計劃推行，因為始終兩地地形不同，如在香港推行“即停即走”，可能引致嚴重交通擠塞，因此現階段未有考慮。 [012303]

另外，剛才提到的工程當然會遵從香港法例，並以香港工人優先，如有需要才會聘請內地工人。此原則適用於這個口岸區或其他區，政策是一樣的。不過我想補充一點，日後維修工程或會涉及同一大樓不同樓層，例如同一位置樓上樓下可能分別屬於內地和香港管轄範圍，大家都明白，修理一條管道沒理由找兩間公司處理，因此傾向由一間公司負責日後的維修工程。當然，在香港進行的工程須遵守香港法律，在內地進行的工程則須遵守內地法律。

關於將來的泊車安排請謝女士補充。

主席：請謝女士。

運輸署助理署長/新界：關於停車場，現時新田公共運輸交匯處附近約有500個私家車停車位，我們會持續留意需求，並物色合適地點作為永久停車場。我們現計劃提供7條專營巴士路線及6條專線小巴路線，覆蓋港九新界。我們鼓勵市民乘搭巴士、小巴、的士或跨境巴士前往新口岸，非常方便。巴士服務在新田公共運輸交匯處設有中途站，方便轉乘，乘客可在新田 [012413]

公共運輸交匯處附近停泊車輛，然後在新田轉車前往新皇崗口岸，十分方便。謝謝。

主席：多謝助理署長。下一位，李惟宏議員。

李惟宏議員：多謝主席。今天我們審議《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，我認為是很大的突破，因為未來在通過後，對兩地24小時通關的便利程度，以至無論是市民工作或休閒旅遊的層面，甚至是未來的北都發展，我想都會有很大幫助。另一方面亦能夠展示行政立法的效率，因為這項條例草案在昨天首讀，今天已進入逐條審議階段，我認為這是一個非常正面的例子，可以展現行政立法關係，在有需要時可以提高效率，研究很多事情。具體而言，我有兩方面的關注。就第一項關注，有數位議員同事已提過，我明白始終因為地理空間的限制，聯檢大樓內未必有公眾停車場，但我還是想表達意見。由於喜歡駕駛的朋友未必有兩地的車牌，如果有一些比較方便的停車位，對他們會有幫助。局方無須回答這個問題，因為有幾位議員已提過。這是第一點。第二，我有一個具體的問題。就適用於小朋友或家庭友善的通關過程，由於讀證通關適用於7歲以上的人士，刷臉通關則適用於14歲以上的人士，局方可否為帶同小朋友過關的家庭提供更清晰的指示，避免這些家庭浪費時間排隊，又或可否在宣傳推廣方面多做工夫，令大家的整個通關過程更加順利？我想聽聽局方的回應。

[012519]

主席：主要是後一條問題。

[012707]

保安局局長：多謝。我非常同意，我們會就通關進行很多宣傳工作，例如剛才所提到哪些年齡的人士可以使用哪些機；在第一次使用前必須在機內辦理登記以示同意；要借助政府WiFi，否則可以使用roaming等。這些必然是我們在即將開通前進一步的宣傳重點。請議員放心，這些必然是宣傳重點。

[012709]

李惟宏議員：沒有其他跟進。

[012738]

主席：下一位，梁進議員。

梁進議員：多謝主席。今天我們討論的這項《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，自由黨是支持的。當然，這個新的模式，即“一地兩檢”和“合作查驗、一次放行”，預計會維持24小時全天候運作，通關將會快很多。雖然口岸重啟之後，預計會加劇港人北上消費，但對於餐飲業而言，也是有機會帶來商機的，尤其是一些內地旅客留港之後，可能會消費完才回去。我在這裏不詢問其他政策局相關的議題，只詢問一個技術議題而已。關於新皇崗口岸首創的五合一車檢系統，該系統會同步採集和核驗兩地入境的車輛，海關等多個部門(即包括內地海關、內地邊檢、香港入境處、香港海關、香港衛生署)同步檢視車輛及司機資料。現時口岸有指不時有經營非法白牌車、招攬旅客的情況，由於這些車輛沒有有效保險，對於旅客是沒有保障的。為了杜絕不法之徒從事跨境非法白牌車，系統可否確認車輛與司機有否綁定，以及有否相關的牌照？

[012741]

當對車輛有懷疑時，是港方人員去核查，還是中方人員去核查？多謝主席。

主席：好的，局長。

保安局局長：好，首先每一輛車，譬如就內地而言，是有一名指定司機的。如果你不是一名指定司機，當然就不能夠容許你進去。在這情況下，就是由相關受規管地方的執法人員處理，最主要視乎你屬哪種違規情況。如果你是如剛才我所提過，進入內地的車輛是指定某名司機的，而你沒有遵守這項規定的話，便可能會屬這種情況，由內地方面執法。所以，最主要視乎你違反甚麼。另外，你提到的另一個問題，雖然未必直接與皇崗有關，是關於非法白牌車的，但我想，如果總是要待它到達關口才處理，那便太遲了。我們其實針對這些也有一些執法行動，例如有些放蛇行動等。我們與內地都有聯合做這些行動的，也希望透過這些方法，可以打擊這些跨境白牌車。多謝主席。

[012912]

主席：好的。下一位，陳宗彝議員。

陳宗彝議員：多謝主席。我十分支持《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。我形容為“千呼萬喚始出來”，因為建設時間已有6年半。

[013013]

我首先有一項讚賞，以及幾個小問題。第一項讚賞是讚賞局長及整個團隊在這個口岸內設置了多項創新設施。第一，這個口岸是“一地兩檢”的純客運口岸，與深圳灣口岸不同；第二，在旅檢方面實行“合作查驗、一次放行”，容許市民5分鐘過關，還可以無需出示身份證，透過人面識別便可過關；第三，是在車道方面的“五合一”安排。我們駕車時經常覺得，為何有需要辦手續兩次，十分麻煩，而且當下雨時，手和頭都濕透，但這項一次放行的安排十分方便駕車的市民。

我的第一個問題是這樣的。這個口岸的偉大程度，從幾個數字可見。第一，每日客流量上限達20萬人次，足足是現時的4倍。將來北環線於2034年開通後，客流量可達現時的6倍。第二個數字是口岸的總建築面積為40萬平方米，現時是3.5萬平方米，足足多11.4倍，並結合所有交通工具，包括港鐵、城際鐵路等各種交通工具，以及的士接駁，這是一大突破。

第三點，亦是我主要的問題。每日通關車道的數量是40條，現時是20條，即為現時的兩倍。不過，有一個問題，就是在通關方面，既然車道數量是現時的兩倍，為甚麼每日通關車次預期只有2萬車次這麼少呢？既然車道數目有所double，而原先的設計是5萬車次，是否因為原先的設計連同貨運，或由於現時“五合一”的安排，以致通關加快了呢？局方是否應該將每日預計車次大幅增加至可能是8萬至10萬呢？我不理解，因為硬件已有所增加，查驗又加快了，但每日車次的設計容量反而有所減少。這是第一個問題。

第二個問題是代跨境巴士業界提出的。跨境巴士現時欠缺候車區，以致跨境巴士需要離開口岸，繞行一圈，再輪候返回口岸接客，以致營運效率大跌。局方何時可以解決跨境巴士等候區的問題？這是第二點。

第三個問題，除人面識別外，這個口岸會否一如香園圍口岸般設有步行識別系統，以提升驗證確定的準確性呢？

第四.....

主席：陳議員，沒有可能讓你提出4條問題。你已經提出3條問題，局長能夠回答已經很厲害。請局長。 [013320]

保安局局長：第一，關於車道，我想澄清，數目是由20條提升至26條，這才是正確的數字。現時平日每日約有9 000架次使用這項服務，假日的高峰是11 000架次，未來可以handle到15 000架次。 [013326]

另外，雖然上方的停車位可能不太足夠，但亦設有若干停車位；下方也設有候車區，如果時間不足，可以使用候車區。

此外，我想提出一點，雖然市民可以用人面識別系統刷臉過關，但必須帶備身份證或回鄉證，並非可以刷臉就無需攜帶這些證件。我想提醒大家這點，否則便會出現狀況，無法通行，(計時器響起)大家必須帶備證件。多謝主席。

主席：即是雙重。 [013415]

下一位是姚柏良議員。

姚柏良議員：多謝主席。主席，新皇崗口岸由深圳市政府斥資打造，以象徵式租金交由特區政府管轄港方口岸區，這是國家對香港融入大灣區發展大局的實質支持，亦是香港與深圳深度合作的里程碑。當然，兩地政府打造這個口岸，我亦關注日後如何善用這個口岸。剛才很多同事都提到會有很多車輛及交通配套安排，旅遊業界一直關注團客方面，到底在新皇崗口岸開通後，團客方面的安排為何？到底有否深圳方與港方兩邊一起思考？因為我們無可避免一定會有團客，團客與散客應如何有效分流？我們的交通接駁如何配合團客的需要？因為無論小巴、專線巴士或跨境車，除有市民使用外，亦有旅客使用，車上的行李配置需要特別考慮。這是第一個問題。 [013419]

第二個問題，關於機場與皇崗口岸相當重要的配合。我先申報，我是機管局成員。由於皇崗口岸是24小時通關，機場有不少航班是夜機或凌晨機，要經皇崗口岸過關以乘搭香港的飛機，這個配套非常重要，所以交通配套的安排如何？我也想了解，同時有否可能與深圳兩邊口岸一起打造一個飛機乘客專道，能夠便利和吸引更多大灣區旅客經香港飛？多謝主席。

主席：兩個問題，局長。

保安局局長：這兩個問題，我請運輸署助理署長謝女士回答，[\[013616\]](#)好嗎？

主席：好。謝助理署長。

運輸署助理署長/新界：現時口岸在設計上的面積雖然較以前大，但若要處理20萬乘客人次，仍然偏小，沒有可供非專營巴士的團客等候的地方。若要處理，必須預留一些等候區，但這次新口岸的設計，無論在內地方或港方都無法提供足夠空間處理，所以我們鼓勵沿用現有的新田公共運輸交匯處作轉乘。[\[013624\]](#)

至於機場配套，現時已有專營巴士線由新田公共運輸交匯處往來機場，日後我們會再檢討巴士線的服務。謝謝主席。

姚柏良議員：主席，還有少許時間，我想了解清楚，署方表示新田那裏有轉乘，意思是不是日後團客若有需要，他們在新田那裏下旅遊巴，然後在新田轉乘專線巴士前往皇崗口岸過關？是不是這個意思？[\[013724\]](#)

運輸署助理署長/新界：是的。[\[013745\]](#)

主席：謝助理署長。

運輸署助理署長/新界：是的，沒錯。

[013746]

姚柏良議員：即是都要.....

主席：不是一問一答的，議員須面向主席發言。

[013749]

姚柏良議員：主席，我想問，大家都知道我們的人工島出現一些問題，就是一般旅遊巴、一般巴士，如果團客全部乘搭巴士時，可能會造成行李上或乘客上的矛盾，這方面不知道署方有否考慮這些問題？多謝。

[013752]

主席：謝助理署長。

運輸署助理署長/新界：我們都鼓勵(計時器響起).....業界通常會有車務人員向有需要的旅客提供協助，希望業界會繼續提供這些配套安排。

[013817]

主席：下一位是樓家強議員。

樓家強議員：多謝主席。新皇崗口岸實施“一地兩檢”的新安排，採用了“合作查驗、一次放行”的新通關模式，是香港融入及服務國家發展大局重要的新里程碑，我非常支持。

[013835]

我提出進一步問題，想了解一下。第一，在新安排下，兩地的關口相連，以中間的閘門或隔離板為過境區的分界線。不少人喜歡在關口購買免稅品。我想了解，新皇崗口岸大樓會否設有免稅品購買區；如會，這方面的安排大概為何？第二，《立法會參考資料摘要》第7段提到，在“一地兩檢”的新安排下，兩地政府將在口岸內各自的司法管轄區並排設置自助通道及人工櫃檯。條例草案第5條訂明，香港法律適用於港方口岸區。但兩地政府的口岸區使用共同的室內空間，距離非常接近，而在實務上，突發的跨境事件可能會出現。請問局方，具

體上如何劃分司法界線，如何確保執法邊界清晰，以免出現意料之外的爭議？多謝主席。

主席：兩條問題，第二條問題已是第三次提出。

[014004]

保安局局長：多謝主席。關於免稅店，港方口岸區不設免稅店，此安排與現時的皇崗口岸和深圳灣口岸一致，這些口岸的香港一方一直沒有免稅店。第二方面，我們設有很清楚的界線，例如過關的閘門就是一條界線。所以，除了閘門的位置，任何地方都有物理界線，清楚區分香港與內地口岸區，故不會混淆。但如出現剛才所述的極端情況，例如有人剛好在中間倒下，如何處理？我想我們會務實地以救人為先的方法處理。多謝主席。

[014007]

主席：下一位，吳秋北議員。

吳秋北議員：多謝主席。主席，工聯會十分期待新的皇崗口岸能夠落實盡快通關，亦認為這是非常好的便民措施。除了便民，這也是一項具有戰略意義的安排，能更好地配合整個灣區建設，以至有利於北都建設，所以我們完全支持。

[014053]

在實施上，我們想進一步了解，針對一些極端情況，例如火警、氣體意外等，剛才局長表示會進行演練，但在指揮上，責任誰屬？在兩地共同管理一個地方的情況下，責任誰屬？由誰指揮、由誰調度？這裏有沒有清晰的界線，以至將來若出現問題，索賠責任應如何處理？這是一個問題。

另一個問題是：我們知道在1950年代以前，市民可以自由進出關口，而現時在“一國兩制”下，我們都明白要有關口；新的皇崗口岸應該很方便，5分鐘就可以完成通關，幾乎是“無感”的，但我們有沒有想過，何時能實現真正的“無感通關”？這是另一個問題。謝謝。

主席：兩個問題。

保安局局長：多謝主席。第一，關於發生事故時指揮責任誰屬的問題，其實我們與內地相關應急部門已達成協議，應該是要看事情在哪裏發生，即香港口岸區發生事情，便由香港指揮；內地口岸區發生事情，便由內地指揮，協議就是這樣。當然，我剛才也提到，在非常緊急的情況下，例如有人暈倒或有賊人衝了過去，可能來不及call總指揮..... [\[014259\]](#)

吳秋北議員：我指的是群體性那種。 [\[014332\]](#)

保安局局長：群體性的話，在哪裏發生，便由該方指揮。如果群體事情在香港發生，便由香港指揮；如果我們需要內地協助，他們當然會協助，但指揮權必然屬於事發所在的司法管轄區一方。 [\[014333\]](#)

吳秋北議員：但因為這始終是一種融合或合作，界線其實很模糊，如何..... [\[014348\]](#)

保安局局長：不會模糊的，因為說到司法管轄權，界限是非常清晰、不得模糊的。在哪個司法管轄區發生，便由該方負責指揮，這是很清晰的，應該不會有模糊的地方。可是，當然，我剛才也提及一些例外的緊急情況，譬如有人暈倒或發生火警，雖然是在邊界，但最近的人原來是對方的人，他們會先救火，這是必然會做的，因為“救人先行”。 [\[014356\]](#)

主席：另外，關於“無感通關”，你剛才回答過一次。 [\[014422\]](#)

保安局局長：是的，我也簡單說說。“無感通關”目前在港珠澳大橋試行，內地現時未有此做法。日後若內地也有“無感通關”，我們不排除可以採用這種方式。多謝主席。 [\[014425\]](#)

主席：下一位是莊豪鋒議員。

莊豪鋒議員：多謝主席。《皇崗口岸港方口岸區條例草案》與 [\[014442\]](#)《深圳灣口岸港方口岸區條例》大致相若，相關安排已運作了一段時間，大家都相當清晰。不過，當中有幾項新安排我想向局長查詢。

第一，關於“合作查驗、一次放行”，我們絕對支持。然而，市民第一次使用時，需要在自助機前的熒幕上簽署一份 agreement(同意書)以提供 consent。我想問，一般 consent 文件文字較多，如市民到了機前才逐字閱讀、逐項按鍵，可能會較為麻煩。當局會否研究以其他方法處理，例如透過“智方便”讓市民可以預先在網上主動簽署相關授權書，以免在關口造成擠塞？

第二，《電訊條例》的相關豁免屬首次出現，以便內地電訊商進入 building 內建設網絡，並由內地電訊商負責整個 5G 網絡。雖然政府會提供免費 Wi-Fi，但我關心該 Wi-Fi 是由內地電訊商提供，抑或由香港電訊商提供？不同電訊商的網絡限制不一，有些 Apps 在內地用不到，有些 Apps 在香港用不到。

我較擔心的是，日後網約車合法化後，香港市民召喚的士或合法網約車時需要使用香港的 Apps，而內地網絡不能支援。若未能召車，便無法使用網約車服務。再者，即使能透過香港網絡召車，實際接載時往往仍需透過電話溝通，例如在哪個出口上車、車牌號碼等。在人多車多的情況下，或會牽涉 5G 漫遊數據費用。

因此，我希望當局在透過條例草案容許內地網絡商在口岸建設基站的同時，可否透過商業協定處理上述問題？例如在該大樓基站發出的電訊訊號可獲豁免漫遊費用，以避免日後出現大量 dispute？如做不到，能否要求香港電訊商在廣深路一帶設置基站，即使市民的電話只能接收到較微弱訊號，亦至少能夠通話？

另外，的士現時已有電子支付安排。除八達通外，部分情況下亦可做到線下付款。不過，使用信用卡 POS 機時若未能自動連接 5G 網絡，便無法完成自動付費，會否出現……

主席：莊議員，你已明確提出你的問題，請預留時間讓局長回應。 [014753]

莊豪鋒議員：謝謝局長。

保安局局長：我先回答第一個問題，第二個問題較為技術性，我會請通訊事務管理局辦公室助理總監湛兆仁先生回應。 [014759]

第一，我們可以透過e-道的流動應用程式處理。除了在現場按鍵同意外，亦可事先透過該流動應用程式登記。當然，我們認為在現場按鍵同意，可能較使用程式更簡單，但市民可以選擇。

請湛助理總監。

主席：湛助理總監。

請為湛兆仁助理總監開啟麥克風。

通訊事務管理局辦公室助理總監(規管)：主席，關於Wi-Fi方面，提供服務的供應商經數字辦安排，並由香港的服務供應商提供，因此會使用香港的網絡。由於涉及固網服務，可以由香港電訊商提供。 [014833]

至於漫遊情況，大部分電訊商亦有提供包括內地與香港數據用量的服務計劃。我相信大部分市民本身已具備內地漫遊數據服務用量的計劃，亦有不同額度。市民可按自身需要選擇相宜的服務計劃。

莊豪鋒議員：司機經常在該處工作，漫遊數據未必足夠。 [014952]

主席：請湛助理總監看看有沒有補充？莊議員的意思是，無論召車或付款，是否都可確保市民能方便使用。 [014956]

通訊事務管理局辦公室助理總監(規管)：若已有漫遊服務，使用體驗與在香港使用並無分別。至於用量方面，如只是召車或一般訂車，數據需求量並不多。一般而言，現時市民可選擇相當相宜的服務計劃，已包含3GB或5GB數據用量，我相信大部分市民都足夠使用。

[015008]

莊豪鋒議員：POS機內的卡沒有漫遊服務。

[015040]

主席：由於時間問題，若我容許你繼續發問，對於正輪候發言的同事並不公平。你可以在會後立即向總監再作查詢。

[015042]

下一位是李浩然議員。

李浩然議員：多謝主席。對於新口岸，我非常期待，因為實在現有口岸已經應付不過來。對於這個口岸，我們會用新的“合作查驗、一次放行”的通關模式，這非常好。我想了解一下，現在有些兩地牌的車，香港這邊可以不用下車就能過關，但去到內地，根據內地的要求，仍然要下車查驗。在這方面，具體是怎樣安排？再加上我們會採用新的查驗方式，會否有空間可以與內地持續討論——當然，這不是我們可以決定的——在這個新的口岸持續做到一些優化，例如可以兩邊都不用下車處理？我主要是想問這個問題。

[015054]

另外，我亦有一項關注，我看過道路路網設計，有些提醒指出，在過去我們這邊的橋時，似乎有些塞車的位置。我主要還是想問第一個問題。多謝主席。

主席：局長。

保安局局長：多謝主席。首先，就第一個問題，由於內地需要下車檢，所以我們一直在與內地商討，但在未有進一步消息前，仍然要下車檢。不過，下車檢有個專用的隨車人員檢查platform。換言之，隨車人員下車之後，不需要前往利用公交的市民的樓層，例如出境的5樓，而是在下車位置上半層，有

[015206]

個閣樓，設有一些特別的檢查通道，供隨車人員使用，所以相對應該會較便利，也減低了人車互等的情況。多謝主席。

主席：路網設計。

[[015257](#)]

保安局局長：至於道路網絡設計，我們會一直檢視。我們之所以要進行測試，就是想了解會否在多了車之後，某些以前沒有塞車的位置，現在會出現塞車。我們會積極處理，希望能夠在identify這些問題之後，採取相應的交通管制措施。多謝主席。

[[015258](#)]

主席：好。現在尚有3位議員想發問，如有意發問，請盡快下來，否則霍啟剛議員完成提問後我便“劃線”。

[[015318](#)]

范駿華議員。

范駿華議員：多謝主席。首先，我全力支持這項條例草案。新皇崗口岸相信是萬眾期待的，我作為中國香港一分子，當然希望口岸可以盡快啟用，但我有幾點問題想了解更多。

[[015334](#)]

首先，現時市民過關時，未必一定是讀證或刷臉的環節最慢，有時候可能是在行李X光機處需要排隊很久，這未必一定是香港方面的問題，也可能是內地關口的問題。我想問局方有否與內地關口溝通，看看可否增加X光機數量或優化相關措施？

第二，條例草案第(2)(e)條提及“香港特區政府以租賃方式取得皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的使用權”，我想問這個“租賃方式”有否訂立一份租約？如有的話，租約的內容會否包括條例草案的內容及相關權責？因為我留意到附件中暫時未有該租約。

第三，條例草案這次劃定了港方口岸區，包括未來港鐵北環線支線所涉及的樓層，但支線仍在籌建階段，預計要到2034年才通車。所以我想問劃界之後，對工程(尤其是司法管轄權責方面)有否影響？3個問題，謝謝主席。

主席：請局長。

保安局局長：第一個問題，確實之前有市民反映過，到了內地一些關口時，出現X光機擠塞的情況。內地方面很好，從善如流，如果能夠增加的都會增加，我們會一直與內地檢討這個情況。 [015503]

第二，有關內地將該區域租予本港，我們是透過協議的形式處理，當中涉及相關協議，細節均包含在協議當中。

第三，有關2034年興建北環線的處理方法，我們目前尚未開展，但我估計處理方式將與現時類似。工程方面，我們估計將由內地地方進行，待接近完成時，再劃定一個香港口岸管轄區。所以我相信主體工程將由內地負責，當然這尚未發生，但我估計應該是以這種方式處理。多謝主席。

主席：下一位，霍啟剛議員。

霍啟剛議員：多謝主席，今天我們審議的《皇崗口岸港方口岸區條例》當然非常重要，也是香港融入國家發展大局的一項重要設施。因此，“G19”在今年3月底特意前往考察，了解到口岸內部設施完善，但運作亦相當複雜。在此感謝政府團隊為今日會議所做的大量工作。不過，我仍希望了解一些細節。這次皇崗口岸的賣點，除了便利之外，另一大賣點是運作後將會釋放大量土地，即位於落馬洲管制站約40萬平方米的土地。因此，我的第一個問題是，不問具體開關時間，大家都希望越快越好。開關後，預計何時可以停止落馬洲管制站的營運，並釋放出相關土地？因為新田的發展同樣非常迫切，希望局長能從較宏觀的角度說明這方面的安排。 [015602]

另外，談到北都，我也想在此提出。目前立法會正在審議《北部都會區發展條例草案》，當中自然有專屬北都的法例。我留意到條例草案列明，深圳灣口岸區是納入北都範圍的。然而，如果今天通過了《皇崗口岸港方口岸區條例》，這個新的皇崗口岸暫時並未納入北都區域。這方面是否需要透過修訂條例或CSA來處理？希望當局能說明一下。

最後一個小問題，是我一直有跟進的過關探熱安排。去年我曾提出書面質詢，了解到目前不少口岸在駕車過關時，仍需要衛生署的合約員工協助探測體溫。其成效如何暫且不談，但對工作人員的影響(例如需要吸入車輛廢氣等)確實不甚理想。在新的皇崗口岸安排下，駕車過關時會否改用紅外線等科技設備來取代人手操作？因為涉及的人手不少，以深圳灣口岸為例，2024年就有130更份負責此工作。未來在這方面，會否更廣泛地採用科技處理？多謝主席。

主席：3個問題，局長。

保安局局長：第一個問題，我會回答；第二個問題，我稍後會請保安局助理秘書長回答；第三個問題關於衛生，我請勞超成醫生稍後補充。 [015815]

第一個問題就着新皇崗口岸成立之後，你說得對，原有皇崗口岸的地方會釋放出來。我們與發展局及創科局也有一個專班正在研究如何處理。我們的原則都是能夠盡快釋放，就盡快釋放。剛才我提過，現在有一些候車區域可能需要安置，我們會在相關地方找一個大家都認為是最適合的地點作為候車區，所以土地是我們的一個重點。第二，關於.....

主席：關於皇崗口岸港方口岸區是否需要透過CSA納入北都範圍，我請徐副秘書長回應。 [015904]

保安局副秘書長 3：多謝主席，也多謝議員提問。就《北部都會區發展條例草案》而言，我們希望可以拆牆鬆綁，提供一些便利。在這方面，由於運輸及物流局就深圳灣口岸已有一些計劃，因此會將深圳灣口岸納入《北部都會區發展條例草案》的範圍。至於皇崗口岸方面，由於口岸工程已經建成，因此我們認為沒有需要將其納入《北部都會區發展條例草案》的範圍。多謝主席。 [015910]

主席：最後一個問題，勞超成醫生。 [015938]

開麥克風給勞醫生，他坐在最後那一排。

衛生署總港口衛生主任：多謝。在皇崗口岸方面..... [\[015948\]](#)

主席：好像還未有麥克風。請舉一舉手，讓工作人員協助。
勞醫生，請說。 [\[015950\]](#)

衛生署總港口衛生主任：在皇崗口岸方面，車道將採用(計時
器響起)“五合一”查驗模式，當中會設置自助查驗設備。屆時，
司機只需透過自助系統進行體溫檢測程序..... [\[015959\]](#)

主席：勞醫生，請對着麥克風發言。大家只能聽到部分內容，
未能聽得太清楚。 [\[020013\]](#)

衛生署總港口衛生主任：在“五合一”查驗通道內，查驗設備已
包含體溫檢測功能。換言之，到時無須再另外安排人手進行體
溫檢測工作。多謝。 [\[020018\]](#)

主席：好，最後一位，陳克勤議員。

陳克勤議員：主席，由於剛才的問題基本上已解答得七七八
八，我有兩個建議供政府考慮。第一，口岸大樓的設計非常出
色，但我留意到當中車輛通道的設計基本為單向設計。萬一通
關時出現突發情況，車輛將難以改道，甚至可能導致倒塞。因
此，正如剛才局長提及，在舊有的港方口岸區保留一幅土地作
為緩衝區或供車輛輪候之用，是極為重要的，這方面希望政府
能特別留意。 [\[020034\]](#)

第二，完成立法與正式通關是兩回事，我相信兩者之間會
有一段相隔時間。我希望政府能在此期間做好壓力測試，因為
這個口岸平日的人流可能有數萬人，但在過時過節時可能會
高達十多二十萬人。我們絕不希望見到擠塞情況出現，因此交

通測試和人流測試非常重要。我們以往在啟德體育園進行過類似的壓力測試，效果不錯，有關經驗值得借鑒。請問局長，當局會否在這段期間就口岸的應用進行類似的壓力測試，甚至參考啟德體育園的模式，邀請公眾和公務員同事一同參與演練，以確保通關後萬無一失？

主席：好。兩個問題，請局長回應。

保安局局長：好，多謝主席。首先，多謝陳議員的意見，設立停車等候區是必然的。正如我剛才提及，如果日後為配合北都整體發展，在舊口岸覓地未必最為合適，我們也必定會物色一個相應的地方設立緩衝區。 [020219]

第二，關於測試方面，當局必然會落實相關工作，當中包括綜合營運測試、公共交通網絡測試、應急演練測試以及壓力測試。至於具體的測試形式和時間表等細節，我們會作進一步研究。

主席：好。剛才共有26位委員就條例草案的政策事宜作出提問。現在我宣布暫停會議15分鐘。恢復會議後，我們將會進入逐項審議條例草案條文的程序。換言之，我們將於1時32分復會。多謝各位。 [020253]

(會議暫停)

(會議恢復)

主席：各位委員，現在會議繼續進行，並且開始逐項審議條例草案條文的程序。如果大家同意的話，我們會先審議條例草案的中文文本。中文文本的審議工作完成後，我會邀請法律顧問確定條例草案英文文本的草擬方式是否妥當。委員可以參閱載於今天會議議程的條例草案中文文本。我會請局方代表逐一解釋條例草案的條文。在審議期間，法律顧問亦會適時提醒委員需要注意的條文，以及相關法律和草擬問題，如果委員有意就某項條文提問，可在局方代表解釋完該條文時，按下“要求發言”按鈕示意。我現在請局方代表解釋條例草案的條文。 [021728]

保安局副秘書長3：多謝主席。現在我逐一向議員介紹條例草案的條文。《皇崗口岸港方口岸區條例草案》正如局長在開場發言中提到，我們沿用自2007年起規管深圳灣口岸的《深圳灣口岸港方口岸區條例》的立法框架，與深圳灣口岸一樣，同樣建基於全面管轄模式。

[\[021826\]](#)

條例草案的詳題述明有5個目的，包括：第一，宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區；

第二，使香港法律適用於皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區，並就法院在這方面的司法管轄權訂定條文；

第三，擴闊某些權利及義務的地域界限至包括皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區；

第四，就某些在皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區被宣布後製備的文件訂定輔助其釋義的條文；以及

第五，為相關事宜訂定條文。

與《深圳灣口岸港方口岸區條例》一樣，條例草案亦有弁言。弁言闡述這個條例草案的背景，包括：第一，第十四屆全國人民代表大會常務委員會於2026年6月26日第二十三次會議上作出的決定；第二，2026年7月8日的《國務院關於同意啟用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的批覆》。

我在此暫停一下，看看議員有沒有問題。

主席：請副秘書長暫停一下，先讓委員提問。霍啟剛議員。

[\[022011\]](#)

霍啟剛議員：多謝主席。我想查詢一個細節。剛才解釋指出，所謂條文是based on深圳灣口岸的條例。我想了解一下，現在對照之下，這裏所指的區域是皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區，有“及相關延伸區”的提述。但我翻查深圳灣口岸的條文，不能夠說是很簡單，只是訂明深圳灣口岸港方口岸區，並

[\[022018\]](#)

無任何延伸。我想知道“延伸”涵蓋甚麼？據我了解，深圳灣大橋往後部分，我認為亦屬於所謂口岸延伸。如何定義“延伸”？如果有需要這樣寫，是否在後面釋義部分寫清楚比較好？抑或當局有甚麼考慮？我追問多一點，主席。後面部分例如第2部第3條，當中只訂明港方口岸區，並無提及所謂相關延伸區。寫清楚會否比較好？我一併提出以上問題。多謝主席。

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席。多謝議員的提問。首先，現時的用法是“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”，是我們按照人大授權決定的用詞。如果議員參考弁言第(2)(b)段，當中訂明授權香港特區實施管轄的區域，包括皇崗口岸港方口岸區、連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面、可經由橋面進出的大橋箱樑內部，以及連接道路路面。事實上，與深圳灣口岸一樣，都有一條大橋。不過，當時授權的表述只採用了口岸港方口岸區，而未有使用延伸區。而這次使用“相關延伸區”，是按照人大授權的字眼。議員剛才問及，條文的後面部分只提及港方口岸區，未有提及相關延伸區？因為稍後條文第3條，我們會明確宣布港方口岸區，並將人大授權的4個範疇，我們會連同附表1一併審視，會有具體坐標和平面圖。所以議員不需要擔心，其實是清楚的。或者我稍後介紹條文時，可以再告知議員應如何參閱。

[\[022133\]](#)

主席：法律顧問想就這一點表達意見。法律顧問。

[\[022300\]](#)

法律顧問：多謝主席。我補充一點。正如徐女士剛才所說，他們稍後提到條文的第3條及附表1，將會詳細解釋地域界線是如何的。但我想提出一點，其實在條例草案是有一個定義，就港方口岸區有一個釋義，訂明第3條所宣布為皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的地域。所以基於有這個定義，當條例草案日後的條文提述港方口岸區時，等於包括港方口岸區及相關延伸區。當政府當局解釋第3條及附表1時，相信議員會更加清楚。多謝主席。

[\[022305\]](#)

主席：下一位是簡慧敏議員。

簡慧敏議員：主席，我想問剛才徐秘書長介紹時提及全面司法管轄模式，我們審議法例時，需要釐清概念。因為這8個字未有納入條例草案，當然亦未有為其提供定義。我不知道這樣理解是否正確，我們需要搞清楚司法管轄及香港法律適用方面。換言之，剛才法律顧問提到，如果條例所述港方口岸區，我們同意條例通過港方口岸區，當中不會出現含糊，即香港法律適用，這項條例草案不會有跨境執法、保留事項、非保留事項等概念。多謝主席。

[\[022352\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席。多謝議員的提問。議員是非常正確的。現時在皇崗口岸，港方實施全面司法管轄區。為甚麼我們採用全面司法管轄區，並指出我們參考深圳灣口岸？作為另一個比較，就是西九龍高鐵站。議員知道該處訂立了保留事項，因為西九龍站內地口岸區位於市中心。由於鐵路建設和運作需要的事宜，即使西九龍站內地口岸區的事宜，例如建築工程或公用設施管理，仍須繼續受香港法律規管，所以西九龍相關條例中有某些保留事項。但這次《皇崗口岸港方口岸區條例》與《深圳灣口岸港方口岸區條例》一樣，無需訂立任何保留事項，所以港方口岸區所有範圍均屬香港全面司法管轄。多謝主席。

[\[022449\]](#)

主席：下一位是林筱魯議員。

林筱魯議員：多謝主席。第(2)(a)條，基本上是使用口岸區及相關延伸區。第(2)(b)條則提到實施管轄的區域，當中包括4點。我一併看下去，第(2)(d)條指出：“在(f)節規定的期限內不得變更上述區域的用途”。我想在此搞清楚，區域是指相對於第(2)(b)條所述的區域，因為用字是一樣的。抑或實際上按照第(2)(a)條，只是分為兩個範圍？多謝主席。

[\[022554\]](#)

主席：請副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席。多謝議員的提問。我認為一併看第(2)(a)條及第(2)(b)條。因為第(2)(a)條提述相關延伸區，正如剛才議員說得很清楚，第(2)(b)條具體說明這4個部分，何謂港方口岸區及相關延伸區。所以不能夠改變上述區域的用途，基本上涵蓋第(2)(b)條所述全部4個區域。第(2)(b)(ii)、(iii)及(iv)條最主要是道路和大橋，當然作道路和大橋用途，而口岸港方口岸區當然是作為一個口岸、管制站及口岸區用途的意思。

[\[022642\]](#)

林筱魯議員：明白。

[\[022722\]](#)

主席：下一位是林振昇議員。

林振昇議員：多謝主席。我和霍啟剛議員的問題是一樣的。我看到不止一處，第2部第3條的提述是皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區。因為條文與《深圳灣口岸港方口岸條例》幾乎完全一樣，第2部及第3部的編排一樣，但它完全未有提到相關延伸區。不過，剛才政府已經回覆，這是按照國務院的表述。我最重要想了解一下，深圳灣條文完全未有提及相關延伸區，而這裏有相關提述。我最主要想了解一下，可能你稍後會介紹。我最主要想確認，該口岸與深圳灣口岸並無特殊分別或差異。為甚麼一個有延伸區，另一個則沒有？多謝主席。

[\[022727\]](#)

主席：副秘書長，剛才已經解釋了，你可以簡單回應。

[\[022829\]](#)

保安局副秘書長3：正如剛才我提到，這次的用詞，我們是跟從人大授權的用詞，所以稍後討論其他條文，法律顧問提及的釋義，以及之後第3條，我會向議員進一步介紹，條文用詞所指的範圍。

[\[022832\]](#)

主席：下一位是蘇紹聰議員。

蘇紹聰議員：多謝主席。我想問，因為這項條例草案，基本上是關乎中央授權及租出這個口岸讓香港管轄。所以，我的出發點是，第一，看清楚兩個連接，剛才法律顧問亦提到，弁言第(2)款提到人大常委會在會議上釐定了港方口岸區及相關延伸區，第(2)(c)段提到這個區域的具體坐標和面積，由國務院確定，第(3)款則提到國務院已決定了具體坐標和面積。在這裏，我們看不到具體面積。但在第3條附表1則列出所有內容。我想確認一點，前面提到國務院已決定了區域的具體坐標和面積，是否就是這項條例草案中，附件1現時所列的坐標及面積？

[\[022854\]](#)

主席：好的，副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝議員的提問。議員的理解是正確的，國務院在批覆載述的區域具體坐標及面積，是訂於條例草案附表1。

[\[023023\]](#)

主席：下一位是吳錦華議員。

吳錦華議員：多謝主席。我想問關於延伸區，現時後面訂有附表和坐標，全部清楚寫明。萬一將來有微調，不知甚麼原因要微調，我想了解，這會需要修例，還是修訂附屬法例而已？

[\[023037\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝議員的提問。首先，在訂立附表1時，我希望讓議員知道，港方與深方很仔細去訂定，大家看到附表1的坐標很鉅細無遺，有很多頁的篇幅，也有很多圖。我們港深雙方是很仔細訂定那些坐標，也得到國務院批覆。但是，萬一將來有任何改動，是要再回來修例的。

[\[023102\]](#)

主席：林筱魯議員。

林筱魯議員：多謝主席。關於租賃處理，因為也曾說過，這項條例草案與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的整體架構和大體有很多可以相類比的地方。租賃方面，深圳灣的條例基本上比較清晰提及對租賃的處理。在這項條例草案中，基本上只簡單述說是租賃安排，例如與誰簽訂等各方面資料，均沒有任何特別提及。所以，我想具體，不只是差別問題，當沒有附帶這些很清晰的附件，或指明當中的內容時，在法律上會否產生任何問題？多謝主席。

[\[023134\]](#)

主席：我覺得這應在剛才討論政策問題時提問，現已進入逐項審議條文階段，看看副秘書長有否甚麼補充。

[\[023233\]](#)

保安局副秘書長3：多謝主席，也多謝議員的提問。因為這次條例草案重點是在港方口岸區實施香港的司法管轄權，所以條例草案的條文都是以此為基準。這亦與深圳灣口岸的做法一樣。

[\[023243\]](#)

至於租賃的具體安排，兩地政府會再簽署租賃合約，因為我們在港方口岸區有司法管轄權，會有權簽署合約，所以議員無須擔心。但這不會在條例草案中反映。

主席：李鎮強議員。

李鎮強議員：主席，不好意思。我想確認一點，官方或有些同事用到“租賃”一詞，正式是否應該是“授權”予我們港方使用，而不是有租賃協議存在？想了解，謝謝。

[\[023321\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：議員，我想這是反映人大授權的字眼，首先，第一點，“授權”是指授權香港特區自皇崗口岸港方口岸區

[\[023338\]](#)

及相關延伸區啟用之日起，由特區政府對該區域依照香港特區法律實施管轄。這是授權的司法管轄。

至於租賃安排，也是在授權中提出，就是我們如何使用這區域，港方會與深方簽訂租賃，我們是租了一個地方。這是兩件事，都在同一授權中，不過授權是有司法.....

李鎮強議員：簡單說是授權裏under這個.....

[\[023417\]](#)

保安局副秘書長3：授權已包括了。

[\[023420\]](#)

李鎮強議員：好的，謝謝。

[\[023422\]](#)

主席：簡慧敏議員。

簡慧敏議員：主席，我想詢問Preamble(弁言)。一般法例不一定有弁言，這項條例草案訂有弁言，局方可否解釋這項條例草案，是經過甚麼步驟，由人大常委會授權到國務院批覆，加上我們立法。我亦想確認，弁言並非條例草案的一部分。謝謝。

[\[023425\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席.....

簡慧敏議員：對不起，我意思是，並非具有法律效力的一部分。當然，弁言是這項條例草案的一部分。多謝主席。

保安局副秘書長3：先回答議員的問題。這項《皇崗口岸港方口岸區條例草案》的做法，與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的做法一樣，也有弁言。弁言的重要性，因為是實施一地兩檢，所以需要中央授權，當然是人大授權及國務院的批覆，向我們給予法律基礎，然後我們進行本地立法。我們透過這項條例草

[\[023510\]](#)

案設立港方口岸區，而香港法院在區內擁有司法管轄權。此外，弁言也是條例草案的一部分。

主席：請繼續。

[\[023550\]](#)

保安局副秘書長3：多謝主席。我或者繼續講解。我們這項條例草案分為6部，4個附表，稍後我講到條文時，會向議員講述相關的附表，並作一併介紹。

[\[023554\]](#)

條例草案第1條，是“簡稱及生效日期”。條例草案的簡稱是《皇崗口岸港方口岸區條例》，而生效日期是2026年7月31日起實施，這也是國務院的批覆中所定的日期。

接下來是第2條，“釋義”，是這項條例草案演繹條文時所需要……

主席：副秘書，請等一等。就第1條，嚴剛議員想提問。

[\[023633\]](#)

保安局副秘書長3：好的。

主席：嚴剛議員。

嚴剛議員：多謝主席。第1條指出，“本條例自2026年7月31日起實施”，這是否意指，口岸如在7月31日之後而尚未正式投入使用之前，香港的執法人員已可在口岸區執法？

[\[023638\]](#)

主席：請副秘書長。

保安局副秘書長3：議員的理解是正確的，即由2026年7月31日開始該區域實行香港的法律。

[\[023702\]](#)

嚴剛議員：即是肯定，是可以執法的？

[\[023710\]](#)

保安局副秘書長3：是，肯定。

[\[023714\]](#)

主席：答案肯定，接着是第2條……還有吳英鵬議員。

[\[023716\]](#)

吳英鵬議員：多謝主席。根據副秘書長的解釋，我的理解是，法律的生效會早於我們實際通關的服務時間，這可能會出現一個有法而沒有實際運作的時期。當然，我相信這個時期不會很長，都是實務的需要，因為法律框架一般都要先到位，這沒有問題，我希望時間是越短越好，所以我想問，按照目前這些工程及準備的進度，預計何時可以投入啟用？我個人認為最好是在十一黃金周之前，以便有足夠時間讓各方熟習，更好地應對這個人流高峰期。

[\[023721\]](#)

主席：這是政策問題。剛才局長在上一個環節已回答了4次。我看看副秘書長可否就法律問題回答，不要回答政策問題。

[\[023758\]](#)

保安局副秘書長3：或許我可以作一點補充。條例在2026年7月31日生效直到口岸正式開通之前，我們也很需要條例草案賦予我們一些法律權力。我稍後會提到一些附屬法例的訂立、一些道路的……或在上一個環節，我們也提過例如工程師的牌照在港方口岸區是否有效，因為該處有工程要進行，那麼工程師可否到那裏做工程呢？所以條例早日訂立，對於口岸的開通是非常重要的。或者我稍後講到相關條文，我再作介紹。

[\[023813\]](#)

主席：我們進入第2條。

[\[023855\]](#)

保安局副秘書長3：條例草案第2條就是釋義。與《深圳灣口岸港方口岸區條例》非常相似，有幾項我希望可以向議員說明。

[\[023900\]](#)

第一，《深圳灣口岸港方口岸區條例》在2007年制定，在過去近20年，律政司在法律草擬上有很多改變，最主要是令條文更加清晰、更容易理解。

我舉一個例子，在《深圳灣口岸港方口岸區條例》當中，我們將“已有的”作一項定義，“法院命令”也作一項定義，所以如果翻閱《深圳灣口岸港方口岸區條例》，讀者可能要讀畢兩項釋義，才知道何謂“已有的法院命令”。

但是這次，隨着過去近20年我們在草擬上的優化，現時這項條例很清晰地說明“已有的法院命令”代表甚麼意思，即“在2026年7月31日前作出的法院命令”，也方便讀者理解條文時更加清晰。

此外，另一項釋義是剛才霍議員曾提及，而法律顧問也曾提及的，就是“港方口岸區”。剛才提及，人大授權的用詞是“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”，但在條文內，我們會作出清晰定義，在這項條例中稱為“港方口岸區”。大家亦看到，定義寫明“港方口岸區”是指“第3條所宣布為皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的地域”。稍後我談及第3條時會再向議員作詳細介紹。

主席，我先看看議員有沒有提問。

主席：陳沛良議員。

陳沛良議員：多謝主席。關於釋義的部分，我想問關於“規管團體”一項。“規管團體”指“規管某專業、行業或業務的質素或服務水平的人”。此處提述的“人”是指法人，還是自然人呢？現時一般看來，既然提及“團體”，但後方又變成“人”，我想清晰了解這點。

[\[024052\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝議員提問。此處所指的是團體及其人員。可能單看釋義無法知道實際運用的情況，其實此處與附表3有關。或者當我談及該項條文時再多作解釋，讓議員可以一併理解釋義及條文。

[\[024117\]](#)

主席：法律顧問。

法律顧問：主席，或者要補充一點，如果律政司有需要，也可以補充。 [024139]

其實根據香港法例《釋義及通則條例》(第1章)都有一個定義。廣泛而簡單來說，如果在條文內提及“人”，都會包括法人，也包括自然人。這是簡單的補充。謝謝主席。

主席：律政司有沒有補充？ [024156]

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝主席。確認剛才法律顧問提及的第1章第3條界定的“人”，是適用於這項條文的。 [024200]

主席：謝謝助理專員。簡慧敏議員。

簡慧敏議員：主席，我想問，在釋義的部分，我留意到，如果與《深圳灣口岸港方口岸區條例》比較，此處沒有定義何謂“地域”，而“地域”在隨後第3條劃定界線時則有提及。可否解釋一下，《深圳灣口岸港方口岸區條例》的“地域”指“包括空域及地面之下的土層”，在這項條例是否無需作定義呢？這是第一點。 [024213]

第二，我想補充preamble，即剛才弁言的部分。弁言是這項條例的一部分，但只是協助我們解釋這項法例，本身不具法律效力，我想法律顧問或DoJ可以確認一下。

保安局副秘書長3：主席，且讓我先回答議員第一條問題，關於為何《深圳灣口岸港方口岸區條例》載有“area”的釋義，而這次則沒有，然後我稍後再請同事補充。 [024305]

主席：請副秘書長。

保安局副秘書長3：首先，關於“地域”的釋義，當我們考慮這項條文需要甚麼釋義時，我們要看整項條例的草擬方式。由於這次我們在條文的附表1已經鉅細無遺地將坐標、面積，甚至連稍後我可以向議員介紹的空域(例如一條連接橋上方標高多少米亦屬於有關範圍)列出，我們覺得在附表1已經清晰說明整個“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”的地域及其具體範圍，所以無需在這次釋義中特別就“地域”作一項釋義。

[\[024317\]](#)

且看看有沒有補充。

主席：關於弁言的部分，法律顧問有沒有補充？

[\[024407\]](#)

法律顧問：主席，或者我先稍稍說明，如有需要，且看看律政司的代表會否有補充。

[\[024413\]](#)

主席，從條例草案的角度來看，弁言正如秘書長所說，是條例草案的一部分，也在審議的過程中，即在恢復二讀及審議的過程，弁言都會是法例審議的其中一部分，亦要包括在條例草案中。所以，在這樣的狀況下，我並不會說弁言沒有法律效力，因為弁言是法律的一部分。

但是，正如秘書長一開始所說，也正如簡議員所提及，並非每項法例都載有弁言，通常在甚麼情況下會有呢？如果有憲法或條例的背景希望在條例草案中透過弁言的方式，讓讀者及使用者知道，這是其中一種用法。

所以，在這項條例草案中，我相信弁言的作用正正就是交代整個憲制架構的背景，讓大家知道情況是怎樣的。不過，如果是演繹條文，正如剛才提及，我們要看條例草案的釋義條文如何定義某個字眼，從而理解之後在條例草案中具體條文的運作。

且看看政府當局會否再有其他補充。謝謝主席。

主席：律政司似乎想補充。署理高級助理專員衛專員。

[\[024549\]](#)

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝主席，也多謝法律顧問剛才詳細的補充。且讓我亦簡單說明。

[\[024557\]](#)

法律草擬科印刷的《香港法律草擬文體及實務指引》亦有提及弁言的使用。的確，一如簡議員的觀察，香港法例極少使用弁言，也只會的特殊情況下，例如需要解釋某些事實或述明一些背景的情況之下，才會使用弁言。

弁言的主要作用是可以輔助解釋條文的法律背景，但當條文本本身的意思已經很清晰時，便無需引用弁言來解釋。

這是我補充的資料。多謝主席。

主席：下一位，吳英鵬議員。

吳英鵬議員：我亦想就第2條 — 釋義提問。關於公共主管當局及公職人員的定義，有關的定義是針對草案附表3第1條，但在附表3第1條中，除了公職人員及公共主管當局外，亦載有公共機構的字眼。我想問，為何未有就公共機構確立定義？是否需要參考其他法例的定義？多謝。

[\[024646\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：我們在決定條例草案的釋義須包括哪些內容時，會審視對市民而言或在法律上是否清楚。經審視後，我們認為參照現時《深圳灣口岸港方口岸區條例》所載的釋義已經足夠。

[\[024711\]](#)

主席：陳穎欣議員。

陳穎欣議員：多謝主席。我的問題與吳英鵬議員的問題相同。我留意到，在《防止賄賂條例》中，公職人員包括公共機構。我想了解一下為何有此出入？是否不適用於現時的《皇崗

[\[024732\]](#)

口岸港方口岸區條例》？《防止賄賂條例》清楚列明公職人員包括公共機構，亦沒有具體訂明是特區政府主要官員。原因究竟為何？當然，我明白《深圳灣口岸港方口岸區條例》是如此訂明，所以局方以此作為參考，但局方會否考慮依循一項可能較為適用的條例，例如《防止賄賂條例》，以慎防在apply這項條例時會有出入。

主席：律政司，衛專員。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝主席，亦多謝議員的提問。關於公職人員的定義，議員所說的非常正確。公職人員是指任何在特區政府擔任受薪職位的人，不論該職位屬長設或臨時性質。我們想更清楚說明，公職人員包括按照《基本法》任命的特區政府主要官員，“包括”在用法上是將某個例子包括在內。所以，我們就這個定義參考了《深圳灣口岸港方口岸區條例》(第591章)的做法。為求盡量一致，我們採用了同一定義。多謝主席。

[\[024826\]](#)

主席：陳議員似乎想跟進。

陳穎欣議員：我想局方澄清，如果是公共機構，會否適用於現時的《皇崗口岸港方口岸區條例》所指的公職人員？

[\[024919\]](#)

主席：衛專員。

陳穎欣議員：我明白是為求一致，但當我們應用法例時，公職人員是否亦include我們所說的公共機構？

[\[024931\]](#)

主席：專員。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝主席。公共機構的定義其實已在第1章第3條中訂明，我可以向大家讀出，以方便大家……

[\[024948\]](#)

不好意思。

主席：不要緊。

律政司署理高級助理法律草擬專員：主席，第1章第3條訂明，公共機構包括行政會議；立法會；任何區議會；任何其他市區、郊區或城市議局；或其他政府部門。我不再詳細讀出。所以，公共機構包括在這些機構下的官員。

[\[025017\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：我補充一下。就議員擔心沒有為公共機構確立定義會否令人不明白，我們除了審視這項條例草案外，亦有審視現行法律，包括《釋義及通則條例》(簡稱Cap. 1)。如果我們認為Cap. 1的定義已屬足夠和清楚，便無須每次在條文中重複，就是這個原因。

[\[025045\]](#)

主席：這在法律中甚為普遍。就第2條，大家有否其他問題？

[\[025104\]](#)

如果沒有，我們進入第3條。

保安局副秘書長3：主席，我繼續，條例草案第2部是關於港方口岸區及香港法律的適用，而第3條的條文則關於宣布港方口岸區。第3條講述甚麼？第一，可能要請議員參考附表1，因為剛才講的皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區，具體所指是甚麼？其實是在附表1內，有很多坐標、很多圖，包括附表1第1部就是聯檢大樓的地域的描述，第2部就是對於新落馬洲大橋深圳段橋面及連接道路的地域的描述，而第3部就是一些平面圖及地圖，其實這些全部都是皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區。正如剛才有些議員問到，我們跟隨了人大授權所採用的說

[\[025115\]](#)

法，就叫“皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區”，但是在條文中，看到釋義時，便要查看第3條，而從第3條又要查看附表1內具體的描述、具體的坐標圖、具體的平面圖及具體的地圖，整套一起看，便會清楚知道我們這項條例草案所述的司法管轄區適用的範圍是甚麼。

主席：蘇紹聰議員，先給蘇議員麥克風。

[\[025239\]](#)

蘇紹聰議員：聽到。我想問一問，剛才有議員提過，秘書長也說過，關於這個港方口岸區，第3條和附表1描述得很細緻，我想問關於空間的問題。為何我覺得空間問題很關鍵？因為我留意到關於橋方面，說到.....我先看看，是在第3分部：落馬洲大橋深圳段橋面及其連接道路的豎向界限，即向上的vertical limit，那裏說道路面標高+6.6米。+6.6米，即是6.6米空間內就會用香港法律管轄。我想問，在這情況下，我們有否考慮未來有可能我們有低空經濟活動？這是第一個問題。第二個問題，我也有看到之前深圳灣是+160米的，深圳灣那裏為何會高那麼多？我們這裏只有6.6米。

[\[025246\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席，也多謝議員的提問。議員剛才參考過第3分部，正正是我們正在說的橋上多少米、有多高是我們的範圍？其實我們在那裏會發生一些甚麼事情呢？因為我們也會放置例如燈柱和一些告示牌。當那裏成為一個實行香港法律的地方，那些都會跟香港法律去處理。為甚麼高於6.6米便不再實行香港的法律，便會變回實行內地的法律？這個高度的需求，都是與內地討論的，因為那個地方是內地的，劃定用途是不能夠改變的，所以港方口岸區我們就用來做一個口岸。我們檢視過口岸的需求，在這次皇崗口岸的情況下，我們需要地面向上6.6米，便已經足夠我們去運作這個口岸。

[\[025410\]](#)

主席：下一位，陳勇議員。

陳勇議員：多謝主席。我想問第6(2)條，關於“7月31日當日或之後進行的交易而處置”，有沒有一些例子，說明7月31日之後可能出現的港方口岸區內土地權益的交易是指甚麼？

[\[025510\]](#)

主席：陳議員，我們現在只審議到第3條，你剛才談到第6條。不過，可以提早發問的，副秘書長也可以先回答這個問題。

[\[025531\]](#)

保安局副秘書長3：好。或者，既然陳議員詢問，不如也談第6條。我先談第6條.....

[\[025539\]](#)

主席：副秘書長，如果這樣，你先將3、4、5、6一起講完，就將3、4、5、6那些一起去解釋，好不好？

[\[025546\]](#)

保安局副秘書長3：亦可以。或許我繼續介紹第4、5及6條，然後回答議員的提問。第4條所說的是港方口岸區屬禁區的處理。議員應記得，剛才弁言所述的授權提到港方口岸作為一個禁區以實施管理。所以，第4條清楚訂明，就《公安條例》(第245章)及任何其他適用於禁區的成文法則而言，港方口岸區屬如此界定的禁區。

[\[025554\]](#)

我繼續講解第5及6條。第5條訂明香港法律適用港方口岸區，這是我們經常提及的一項條文。第5(1)條訂明，除在任何於2026年7月31日當日或之後制定(如屬附屬法例)或訂立的成文法則另有訂定的範圍內，香港法律適用於港方口岸區。

第5(2)條就地域方面清楚說明，香港法律適用於港方口岸區，港方口岸區視為於香港以內的地域。這個地域亦會在稍後介紹的其他條文中出現，故需清楚訂明。第5(3)條說明如某成文法則只適用於香港某特定地域——例如新界的土適用於特定範圍——皇崗口岸港方口岸區屬於甚麼地域？皇崗口岸港方口岸區視為位於新界以內及新九龍以外的地域；簡單來說，屬新界的地域。所以，如有成文法則對香港不同地域有不同處理方法，皇崗口岸港方口岸區屬於新界。

(副主席何君堯議員代為主持會議)

第6條訂明港方口岸區內的土地視為政府土地。就這項條文，需參閱剛才我們提及的弁言，當中提到授權香港以租賃方式使用該地。所以，就陳議員剛才提出的問題，第6(2)條的意思為何？雖然我們以租賃方式使用，但在口岸運作方面，我們亦有一些租賃權益。例如，我們設有員工飯堂，故需要飯堂營運商，雖然我們以租賃方式取得使用權，但第6(2)條容許我們與飯堂營辦商簽訂合約，即法律上所謂“處置”。我們可簽訂合約，而該合約亦受這項條例保障，意思即是，我們與營辦商的合約亦按港方的法律條文處理。

副主席，我或許在此稍停，看看議員有沒有問題。

副主席：陳勇議員，有沒有補充或跟進？

[\[025859\]](#)

陳勇議員：沒有，明白了，因為西九龍口岸好像沒有這些交易，所以我想提問，以了解清楚。如關口日後有這些交易，則更加便利。多謝。

[\[025901\]](#)

副主席：下一位是吳錦華議員。謝謝。

吳錦華議員：多謝副主席，我想就第5條提問，香港法律適用於港方口岸區。香港按地域來源徵稅，我幻想一個例子：如我到港方口岸區做一些事情，理論上應在香港納稅，是嗎？首先，我想弄清楚這個問題，這是第一點。

[\[025914\]](#)

第二點稍為極端。據剛才所述，口岸設有一條界線。當然，我不會預計有人會刁鑽地一邊在香港、一邊在內地，在border中間進行交易。但如真的出現這種情況，我想弄清楚，如某人在港方口岸區簽訂合約，據我理解，例如一些文書轉讓或契約，理論上應在香港徵收印花稅，但萬一真的跌入一個在這邊、一個在那邊的情況，如何處理？

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝議員的提問。這項條例草案清晰說明由何時開始港方口岸區採用香港法例。首先，假

[\[030013\]](#)

設議員所指的是日後的文件，稍後會在第4部提及。但簡單來說，就日後的文件而言，除非另有說明，否則，凡文件提及港方口岸區，則使用香港法律處理。簡單來說，假設簽訂合約，提及香港，即使在港方口岸區簽訂合約，亦會按香港法律處理。

副主席：吳英鵬議員，謝謝。

吳英鵬議員：多謝副主席。我的問題同樣關於第5(1)條，大家知道，立法會現正審議《北部都會區發展條例草案》，即我們所說的北都專屬法例。據我理解，第5(1)條所述的香港法律應包括將來的北都專屬法例，除非這項法例另有訂明。北都專屬法例亦會訂明北部都會區的範圍，列明包括深圳灣口岸港方口岸區，但沒有提及皇崗口岸港方口岸區，因為北都專屬法例起草時，皇崗口岸港方口岸區在法律上尚未存在。我的問題是：如本條例草案獲通過，政府會否就北都專屬法例草案提出修訂，將皇崗口岸港方口岸區加入北都專屬法例的草案中？因為通過專屬法例是為了便利將來“四流”的跨境安排，故應加入皇崗口岸港方口岸區。多謝。

[\[030055\]](#)

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝議員的提問。我先講解第5(1)條的重點為何。該條文的重點是港方口岸區實施甚麼法律，故條文說明除非在2026年7月31日當日或之後制定的成文法則另有訂明，香港法律適用於港方口岸區。剛才議員提及另一項關於北都條例草案正在審議中。北都條例有其本身的適用範圍，因為該條例的條文有其需要。所以，就北都條例的適用範圍而言，需視乎實際情況而決定是否需要包括皇崗口岸港方口岸區。就此情況，據我們理解，相關政策局認為不需要。

[\[030201\]](#)

副主席：OK。下一位是簡慧敏議員，請提問。

簡慧敏議員：主席。我的問題與剛才吳議員的關注相同，不過聽取了秘書長的回應。

[\[030251\]](#)

我接着提出另一個問題。第5條訂明，除在任何於7月31日當日或之後制定或(如屬附屬法例)訂立的成文法則另有訂定的範圍內，香港法律適用於港方口岸區。這裏設有排除安排。我理解現時沒有特別排除安排，是否這樣理解？但不知道將來在7月31日以後，會否透過一些成文法則，包括條例或日後訂立的附屬法例，作出排除安排；否則，香港法律會適用於港方口岸區。可否請當局確認今天尚未有任何的排除安排？這是第一點。

第二，我想確認一下，在法律上，我們是否可以根據第3條，透過宣告的形式，按照國務院的批覆，將其附件，即剛才蘇紹聰議員問及的國務院批覆內所載的坐標界限，透過現時這種方式，即以宣告及附件附表1第1、第2、第3部清楚劃定界線，使這些範圍成為第2條所定義的港方口岸區？謝謝。

副主席：秘書長。

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝議員的提問。首先作出回答，因為我們的條例要清楚說明將來可能發生的不同場景時應怎樣去處理，所以這一刻我們所說的，即使是第5(1)條，也是說在2026年7月31日之後訂立的成文法則若另行訂定範圍，應怎樣處理。因為我們也要清楚，將來如果有任何的成文法則，特別說明不包括港方口岸區，我們要容許這個彈性，也要條文賦予相關權力去這樣做。

[\[030439\]](#)

至於採用“宣布”這個字眼，其實這與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的做法是一樣的。

或許我看看律政司會否還有其他補充？

副主席：請衛先生補充。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝副主席。確認是採用《深圳灣口岸港方口岸區條例》的同一方式，《深圳灣口岸港方口岸區條例》(Cap. 591)第3條也採用“宣布(declare)”的方式來落實這件事。

[\[030526\]](#)

簡慧敏議員：副主席，我希望當局除了回答本條例草案是跟隨《深圳灣口岸港方口岸區條例》之外，我們不能說跟了《深圳灣口岸港方口岸區條例》就可以，因為我們參與審議的委員未必個個都有參與《深圳灣口岸港方口岸區條例》的審議，不如當局直接地說明，“宣布”在香港的法律效力是怎樣，是否不可以透過這條例來宣布？我的問題核心是這樣。

[\[030541\]](#)

副主席：或許在政府當局未答這個問題之前，我想說，簡議員，一般條例而言，第一，我appreciate律政司只不過是用Cap. 591作一個比喻，在法例上，這條條例是獨立的。在目前來說，drafting是怎樣寫，就應該怎樣寫，如果要修改時，一樣會回到立法會處理，包括排除與不排除。今天沒有排除，就沒有排除，是不是？這條例也是新近制定的。所以我相信無論要怎樣宣布，或者要怎樣修訂，這個是將來的事情，按照將來的步驟去做而已。以現在來說，這條條例的寫法，我認為也很清晰。不過，我看看律政司或.....

[\[030609\]](#)

簡慧敏議員：或者法律顧問，謝謝。

[\[030656\]](#)

副主席：立法會法律顧問有甚麼補充？

[\[030656\]](#)

法律顧問：多謝副主席。或者我先補充幾句，看看局方會否再有進一步補充。或者簡議員，我們可以這樣理解現時立法過程是怎樣的。正如秘書長剛才說，弁言已經是人大透過一個決定，決定授權香港特別行政區就皇崗口岸港方口岸區實施管轄權，而適用香港法例的，這就是這項條例草案的基本基礎。亦因為如此，按照國務院的批覆落實了實際皇崗口岸、港方口岸區的範圍及確實坐標。這就是第2步。

[\[030658\]](#)

現在我們在立法會進行審議這項條例草案所做的，就是透過本地的立法去落實國家的這一個決定，讓我們特區可以在皇崗口岸港方口岸區這個地方實施香港的法律，透過本地立法去做的。所以，我可以確認，透過現時條例草案第3條，以

一個宣布的條文方式，劃定港方口岸區，透過第3條，再加上附表1所列的所有坐標和相關圖則去落實這個做法。

或者看看局方會否再進一步作出補充？或許都可以請局方確認，現時我們在附表裏的那些圖則和坐標，都正正是國務院批覆中的具體坐標，因為我們本地立法，只能夠透過本地的條例草案，去落實國務院的批覆的，當中不應該會有落差的。看看當局會否有補充？謝謝主席。

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝法律顧問。我首先確認現在宣布的地域，就正正是國務院批覆內談及的皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的範圍，我們並沒有超越，是完全依照的。

[\[030854\]](#)

副主席：謝謝。簡議員。

簡慧敏議員：我想確認採用“宣布”這個字是適當。謝謝。

[\[030913\]](#)

副主席：李廣宇議員。

[\[030918\]](#)

李廣宇議員：多謝副主席。我想詢問第6條。第6條是關於土地權利，條文訂明“儘管港方口岸區的使用權如弁言第(2)(e)段提述是以租賃方式取得的，在港方口岸區以內的土地是視為位於香港以內的政府土地的一部分”。這可否理解為，港方口岸區除了由港方政府營運外，亦再以租賃方式批予其他用途，例如商店？是否已有足夠法律基礎行使有關權利？謝謝。

副主席：秘書長。

保安局副秘書長3：多謝副主席、多謝議員的提問。正如我剛才舉出的例子，雖然有關土地以租賃形式取得，但會視為政府土地，因此政府當局便具備相關權力，未必一定是商店，我們剛才以員工飯堂為例，我們須與飯堂供應商簽訂合約，有關安

[\[030956\]](#)

排或會涉及特許使用權，目的是確保港方口岸區啟用後，相關合約可按香港法律作出詮釋。因此，第6條中明確訂明，港方口岸區的土地視為政府土地，以便日後涉及相關權利或權益時，可作出法律詮釋。因為在一般定義下，租賃土地本身並不屬政府土地，因此需要透過此條文，以協助日後口岸運作及相關文件的法律詮釋。

副主席：黃浩明議員。

黃浩明議員：多謝副主席。我嘗試以較簡單方式理解副秘書長剛才的說明，即可否比喻為“二房東”、“三房客”？香港政府租用了一幅土地，相當於作為租客/二房東，直至2047年6月30日，然後再將相關土地分租予商舖或訂立較長期租約等安排，相當於“三房客”承租，是否可以這樣理解？

[\[031104\]](#)

副主席：在回答這問題之前，是否可類比為英國人當年取得香港採用block crown lease，然後再按block crown lease將土地sublease出去？理論上情況相若。中央在租約中賦予我們有sublease的權利，不過沒有訂明其他terms and conditions，只是訂明時限。我的理解是否正確？

[\[031131\]](#)

保安局副秘書長3：副主席，多謝議員的提問。我嘗試作更清晰的說明，雖然有分租的意味，但營辦商是與香港特區政府簽約，並不會與深圳方簽訂任何合約。因此相關合約須根據香港法律處理，而透過此條文，營辦商是與香港特區政府簽約。以剛才的飯堂營辦商為例，他並沒有與深圳方簽約，只是與特區政府簽約，而該合約只按香港法律詮釋。

[\[031152\]](#)

副主席：沒有其他問題。秘書長請繼續。

保安局副秘書長3：多謝副主席。條例草案第7條是關於法院的司法管轄權，訂明特區的法院如果因為香港的法律是適用於港方口岸區產生的訟案或事宜，不論是民事或刑事訟案或事宜，例如紀律聆訊，都具有司法管轄權。

[\[031233\]](#)

副主席：請繼續。

保安局副秘書長3：多謝副主席。條例草案第3部是訂明已有的權利。[\[031300\]](#)

副主席：請稍停。吳英鵬議員，你是否有提問？

吳英鵬議員：是的，副主席。關於第7條香港法院的司法管轄權，我留意到這條大致是參考《深圳灣口岸港方口岸區條例》，但該條例相關條文首句為“在不損害第(1)款的一般性的原則下”，而現時本條例草案寫為“在不局限第(1)款的原則下”，兩者有點不同。請問局方為何會作出這樣的修改？[\[031309\]](#)

副主席：局方。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝副主席，多謝議員的提問。剛才提及的“在不局限第(1)款的原則下”是我們較新近的條文，屬較淺白的草擬方式，其意思或用意與本身深圳灣的相關條文提及的用意是一樣的。多謝副主席。[\[031344\]](#)

吳英鵬議員：清楚，謝謝。

副主席：法律顧問。

法律顧問：多謝主席。或者我也補充一句。雖然委員會現正審閱中文文本，但就剛才吳議員所問的部分，其實在英文文本，正如律政司所說，基於他們草擬上的方式，現時較新的草擬方式已不再用《深圳灣口岸港方口岸區條例》那種舊有的方式，這個情況在英文文本亦同樣有這個不同之處。謝謝副主席。[\[031409\]](#)

副主席：多謝。

保安局副秘書長3：多謝副主席。我接下來介紹條例草案第3部。第3部是關於一些已有的權利及義務，亦即條例草案生效(2026年7月31日)之前已經出現的權利及義務。條例草案第8條訂明，除非在第9或10條適用的情況下，已有的權利及已有的義務不受影響。因為有很多權利及義務在港方口岸區成立之前已經訂立，我們都要尊重或保障當事人在訂立原有法律安排時對於一個地域範圍的合理期望。但正如局長在第一輪提問環節提到，我們在進行一些實際運作或政府履行其法定權力及義務時，需要有一定連續性。所以在第9及10條，我們清楚訂明在甚麼適用情況下，這些已有權利及義務的地域界限擴闊至港方口岸區具有法律效力。

[\[031439\]](#)

副主席：好的。第9條，姚銘議員。

[\[031556\]](#)

姚銘議員：多謝副主席。我想了解，5(1)條和5(2)條是否都是一樣，需要具有將已有權力及義務擴闊至港方口岸區的效力？其實有何分別？可否都包含在整個第5條內，以防止出現一些漏洞？

[\[031600\]](#)

副主席：你聽得清楚嗎？

[\[031622\]](#)

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝議員的提問。由於第8條關乎地域界限，而第5(2)條訂明，就香港法律適用於港方口岸區而言，港方口岸區視為在香港以內的地域，我們覺得引用第5(2)條比較合適。

[\[031624\]](#)

副主席：有沒有其他問題？吳錦華議員。

吳錦華議員：多謝副主席。我想一併看第8及9條，因為有時我們提到一些關於ordinary residence的條例(譬如入境處的相關條例)，如果我沒理解錯。我想確認清楚。由於現時擴展了地

[\[031652\]](#)

域，雖然地點是在香港以外，但香港法例仍然適用。如果某人身處當地，且長期留在該處時，這會否被當作是一個ordinary residence，有如長期居於香港，以此理解某些定義或處理法院訴訟？我不知道有否理解錯誤。

副主席：局方。

保安局副秘書長3：多謝副主席。議員剛才談及一個具體例子。[\[031744\]](#) 首先，那是一個口岸區，所以其實是作口岸用途。簡單來說，關於第9條，剛才議員說到第9條，連同附表2和附表3一併閱讀的話，那些權利及義務，假設我們.....其實用法是這樣——如果主席不介意，不如我一併解釋第9條，因為既然議員問及第9條，若我同時解釋第9條及附表2，可能亦有助議員理解有關條文的內容。

關於第9條，剛才說了，除非第9條或第10條適用，否則有關的地域限制本身並不受影響。第9條說的是甚麼呢？第9條說的是，某些法定權力、法定義務如果落入附表2的範圍，而且在2026年7月31日仍然存續——即仍然有效——或暫停具有法律效力，其地域界限便會擴闊至包括港方口岸區。

我先說一個簡單例子，再回應議員剛才的提問。例如剛才也提過，假設我們在港方口岸區成立之前已發出逮捕令，而若沒有這項條文，有人便可能會問：如果賊人進入了港方口岸區，逮捕令可否在港方口岸區適用？答案是可以，因為我們會根據第9條及附表2行事。

此外，附表2也提到一些牌照，就此而言，附表2應與附表3一併閱讀，因為相關牌照可能已delegate予一些團體，例如工程師或醫生。若某醫生在港方口岸區成立之前已有牌照，那麼在港方口岸區成立之後，他可否在那裏救人？他會否變成無牌執業？答案是不會，因為按第9條和附表2及附表3一併理解的話，該醫生可以繼續在那裏救人、執業。另一例子是工程師，因為工程師是在口岸運作上較常出現的專業人士。

議員剛才問及那裏是否一個稅區。雖然港方口岸區是讓大家過關的地方，但因為第5(2)條——第5條清楚訂明，港方口岸

區是實行香港法律的，所以確實要看個別條文如何規定香港法律的實施。不過，簡單來說，透過第5條，港方口岸區是實行香港法律的。

吳錦華議員：主席，容許我就問題稍作補充。副秘書長剛才說的，我清楚了。為甚麼我這樣問呢？其實很多專業都有“常駐香港”的要求。副秘書長剛才舉了一個很好的例子，譬如一名醫生，他已有執照，他在那裏一事並不會影響他的執照，他可以在那裏救人。我剛才提出的問題關乎“ordinary residence”，即“常駐”，這可能是某些專業的續牌條件之一。如果有這種情況，是計還是不計？我的問題是這樣而已。

[\[032029\]](#)

副主席：那裏應該是香港區，對嗎？所以要計的話，應該計作香港區，對嗎？

[\[032110\]](#)

保安局副秘書長3：沒錯，正如副主席所說，因為這項條例生效之後，港方口岸區會實行香港法律，是香港的一部分，所以如果個別條例涉及到那裏是否香港的問題，那麼答案就是：那裏是香港。

[\[032114\]](#)

副主席：如果沒有問題，我們move on。第10條。

[\[032131\]](#)

保安局副秘書長3：多謝副主席。剛才第9條已提及一些法定權力，第10條則涉及法院命令。現時法院可就其司法管轄權作出某些命令，而無須依靠成文法則。舉例而言，因藐視法庭而發出的逮捕令，屬法院固有司法權下可作出的命令。這些命令可能在2026年7月31日之前已經作出。港方口岸區成立後，相關法院命令是否繼續有效，便須透過第10條條文，並連同附表4所列的法院一併理解，以確認相關命令的法律效力。當然，如法院命令附帶任何條件，該等條件亦會在港方口岸區適用。

[\[032137\]](#)

副主席：簡慧敏議員。

簡慧敏議員：多謝副主席。副主席，第3部需要把第8、9及10條一併理解。我理解這一部的適用或影響範圍，不僅限於官方或公法的範疇。在第8、9及10條之下，如某些已有的權利及義務在7月31日此界線前已經存在，就不能透過程序上的辯稱，藉着這次立法把香港的地域界限延伸至港方口岸區，這是第8條的作用，第9及10條另有規定的情況則除外。

第9條需要參考附表2所列明哪些權利及義務會因地域界限延伸至港方口岸區。秘書長剛才向我們介紹附表2——主席，我們應該參考中文文本第C3778頁的附表2。剛才提及的例子包括遞解離境令、遣送離境令，或因衛生疾控原因，由衛生主任作出限制離境的安排。附表2(d)段則提及牌照、執照等事宜。這亦會影響剛才所提及的醫生例子。我相信亦包括法律、會計等範圍。這些均屬除外，對嗎？

換言之，第9條及附表2是劃定哪些地域界限可以延伸至港方口岸區；若某些權利及義務未有在附表2內以列舉方式提及，便不會因條例草案而被延伸。這便是第9條的作用。我的理解是否正確？

至於第10條，關於法院命令的部分我認為非常清晰。謝謝。

副主席：局方。

保安局副秘書長3：多謝副主席。議員的理解正確。因為我們正在處理的是已有的權利及義務。換言之，在港方口岸區成立之前，例如簽訂合約時，根本不會預計日後會成立港方口岸區，因此原則上不應受到影響，除非雙方另訂協議以將之包括在內。

不過，為確保政府能在港方口岸區有效執法，以及法院命令可繼續生效，我們訂明，如屬第9及10條的適用範圍，即使屬已有的權利及義務，其地域界限亦會擴展至港方口岸區。

簡慧敏議員：謝謝。

副主席：有沒有補充？沒有問題，我們move on。

保安局副秘書長3：多謝副主席。我們剛才的第3部是講述一些已有的權利和義務，而第4部則關於港方口岸區成立之後的權利、義務、文件及法院的命令。

[\[032605\]](#)

第4部處理的是我們設立港方口岸區之後，所有文件及法院命令適用的地域界限，當中的重要信息是，除非文意寫出來有明確的相反意思，否則，日後的文件及法院命令提及的香港，其地域界限均須解釋為港方口岸區。

第11條包含一項澄清，或作進一步說明的條文，就是如果某人有一項日後的權利，而該權利明言不包括港方口岸區的話，就不能單靠第5(2)條指明港方口岸區亦是香港的一部分，所以亦可有此權利，是不可以這樣的，因為已有明文訂明，這項日後訂立的權利已明確表達了不包括港方口岸區的意思，我們要予以尊重。所以這是一項澄清，將條文說清楚。雖然第5(2)條說明港方口岸區是實行香港法律，屬於香港的一部分，但若日後的文件載有明確意思，表示不包括港方口岸區的話，是可以容許這個彈性，可容許這樣做的。

副主席：是否有一些具體例子，可以幫助理解這項條款的效果？既然訂明是屬於香港區，除非有相當的合約或order說明，則不適用，有甚麼例子會出現這樣的情況？

[\[032737\]](#)

保安局副秘書長3：副主席，或者法例可能較難舉例，我講一些文件或以版權為例，某個歌手有一首歌在香港擁有版權，而該版權在香港有一個處理方法，在內地又是另一個處理方法，當簽署文件時，他訂明港方口岸區雖然施行香港法律，但地理上它是內地，所以要按內地那一套行事，因而會有兩個不同的後果。這是容許的，也予以尊重，因為這是他訂定文件時所作的決定。所以第11條容許他可以明確表達這件事將來是否包括港方口岸區，而法律的後果是，以剛才版權的情況為例，如果他明確表明在港方口岸區收取的版權費是逐首計算，而在香港其他地方是全年計算的話，我們會視為兩個獨立的權利來處理這件事。

[\[032755\]](#)

副主席：有哪些例子可以contract out territorial effects？既然已經有香港的範圍，而合約又可以exclude the application of law。這樣可以的嗎？我覺得有些unfair contract terms或者unconscionable terms，例如涉及personal injury，也不能說by way of contract去contract out liability。我有這個example，所以我看到第11條時，就想到有何scenario可以加以說明？你剛才所講的已是IP，我明白，但合約有凌駕性，可以exclude territorial power and control的嗎？

[\[032904\]](#)

保安局副秘書長3：副主席，或者我所講的，不是要exclude那個territorial，不是說我自己制訂一份文件，指明港方口岸區不施行香港法律，未必去到這個程度。我舉個例子，我是派報紙的，我跟你簽訂合約，訂明會在香港派報紙，但派不到港方口岸區，是明確訂明不包括港方口岸區。那麼你就不能單靠第5(2)條說不可以，指港方口岸區成立之後，它也是香港的一部分，所以根據香港法律，你一定要我派報紙到那裏。其實是不可以這樣的。因為雙方可以訂明，不需要我派報紙到港方口岸區。

[\[032948\]](#)

或許我再說清楚一點，因為第11條的條文寫法是，對第5(2)條就日後的權利及日後的義務方面的施行的一些限制。那個說法就是，雖然第5(2)條已講得很清楚，但我們想告訴大家，你們將來訂定的條文或文件，是可以用你的方法去寫清楚的。其實這也呼應第5(1)條，當中亦有講到，雖然港方口岸區會施行香港的法律，但若將來訂立的成文法則明確另定一個範圍的話，你是可以有一個選項的。我稍後也會講到，例如在第12條及第13條，也會有進一步的解說。

副主席：這是頗有趣的，因為我都要慢慢學習第11條。Contract law、contracting party可以exclude或約束某些權利，因為這是兩個人之間的問題，這是private contract的問題。但如果在雙方之間，訂明某些公權不適用於這contract，這樣會否導致私權凌駕公權？現在你告訴我，按第11條是可以這樣做，而基礎來自第5(2)條，所以對我的理解而言，這是一個很新的突破。你剛才說的派報紙，當然，我不覺得是一個很合適的例子，不

[\[033124\]](#)

過你令我可以思考得清晰一些。正如我跟你訂定合約說，我先不說是皇崗區，我和你簽合約送牛奶，等於我只送旺角區，不送去油麻地區，這個是simple contract。

如果送牛奶到旺角區我OK，我擔保我有法律上的責任，但如果我送去油麻地，而你又飲了，飲後頭暈肚痛，我就不承擔這個責任，可否這樣？Even within Hong Kong's jurisdiction，也不准許的。所以我不是很了解，第11條是來自於第5(2)條那裏，是否私權可以這樣大幅凌駕於公權，如果是的話，這是很大的突破。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝副主席。或者我想補充一點，你剛才的理解是正確的，第11條所說的權利或者義務，主要是針對一些contract。清楚一點說，第11條並非說可以透過一個合約或者協議將香港法律不適用於港方口岸區，即並不是說凌駕公權那種意思。

[\[033252\]](#)

副主席：多謝。吳錦華議員。

吳錦華議員：多謝副主席。我想再釐清一點，關乎第5(2)條和第11(2)條，我的理解是提及“香港”，按道理應包括港方口岸區，除非特別講明不包括。我首先想清楚知道意思是否這樣？我有一點延伸的想法。剛才主席有個說法，即私人的contract是否可以凌駕於法例，這可以再考慮，但我考慮的是，如果這法例通過了，將來其他法例指明的“香港”，究竟是指向第5(2)條，還是指向第11(2)條，還是兩者都要講明？

[\[033329\]](#)

副主席：局方。

保安局副秘書長3：多謝議員的提問。首先，日後的法例除非另外訂明一個地域界限，否則將來簽署的文件或將來的法例已包括港方口岸區。第11條與我所說的其他條文有個重要字眼，即“地域界限”。地域界限是否包括港方口岸區？理論上，因為條例已生效，是香港法律的一部分，提及“香港”時，當然包括港方口岸區。但是，我們容許條文訂明地域界限不包括，

[\[033413\]](#)

例如私人合約訂明地域界限不包括港方口岸區，我們都要予以尊重，並且我們需要有項條文避免任何爭拗。我們容許這樣做。

副主席：陳家珮議員。

陳家珮議員：多謝副主席。我都覺得很interesting，我都想理解多些。剛才我聽回應，關乎早前的問題，我舉個例子，我都覺得剛才派報紙不是個好例子。如果在香港或內地的分界，可能以大家常講的簽保險為例，保險合約方面，按之前的理解，在港方口岸區簽的保險，如果說是在香港簽的，就算是在香港簽的，但如果按照第11條，在保險合約上訂明排除港方口岸區，是否就不當作在香港簽？可否這樣理解？此外，我們經常都說參考《深圳灣口岸港方口岸區條例》(第591章)，我見到第11條都有相同的條文。我想問深圳灣方面，有沒有具體例子可以舉給我們聽？多謝主席。

[\[033507\]](#)

副主席：局方。

保安局副秘書長3：多謝副主席，多謝議員的提問。議員的理解正確。首先，這項條文與深圳灣口岸相關條文一致，在應用方面，我們沒有收到任何問題出現。我們正在說的是權利及義務施行方面的地域界限，換言之，是指權利、義務的適用範圍，未必是指剛才說的是否實行香港法律。我們的條文已經清楚訂明，港方口岸區是香港的一部分，會實行香港的法律。

[\[033636\]](#)

副主席：聽不聽得明白？我相信你們是明白的。下一位。

[\[033720\]](#)

如果沒有，請局方。

保安局副秘書長3：多謝副主席。第12條也是關於日後的文件提述香港時，是代表甚麼。如果日後的文件載有對香港的提述，以描述某項權利或義務的地域界限，也是關於地域界限，

[\[033730\]](#)

則該項權利或義務的地域界限須解釋為包括港方口岸區。但當然，如有相反用意，相關條文便不適用。

第(1)款亦不適用於(a)成文法則，因為成文法則在剛才條例草案第5條已經處理；以及(b)法院命令，因為法院命令稍後會在條例草案第13條處理。

如果主席認為okay，我不如一併介紹第13條，因為剛才第12條亦有提及法院命令的處理方法。

第13條亦清楚訂明，如日後的法院命令載有對香港的提述，以描述該法院命令所賦予或委予的某項權利或義務的地域界限，同樣地，除非顯露相反的用意，否則地域界限須解釋為包括港方口岸區。

副主席：請法律顧問。

法律顧問：多謝副主席，就第12及13條，有一點想請當局澄清，讓委員了解更多。我們留意到，第12及13條，正如剛才秘書長所說，有一個例外情況，就是在第12條的第(2)款和第13條的第(2)款，裡面提及如有相反的用意，相關條文便不適用。

[\[033844\]](#)

我們留意到，第13條的第(2)款提及相反的用意時，相反的用意須顯露在相關的法院命令中；但我們見到第12條的第(2)款則沒有提及相反的用意必須顯露在相關日後的文件中。請當局可否向議員解釋為何存在此分別？是否因為就第12條所指的情況，相反的用意不只在日後的文件會見到；但就第13條第(2)款法院命令的情況，相反的用意必定會在法院命令中顯露？分別是否在於此？請當局向議員進一步解釋。多謝主席。

副主席：局方。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝副主席，亦多謝法律顧問的提問。剛才法律顧問的理解是正確的。正正因為第12條提及的是文件，文件一般包括書面合約、協議等。在這些情況

[\[033955\]](#)

下，合約雙方除了書面合約之外，可能還會有些collateral contracts，即從屬合約，而那些未必屬於那份文件本身的一部分，可能是其他協助釋義該文件或合約的口頭上協議或另外的文件，以協助解釋該份文件。

所以意思是，“相反的用意”並不單純限於那份文件本身，亦可能包括合約方其他口頭協議。如那些協議中顯露相反的用意，我們亦會尊重該相反的用意，從而不包括港方口岸區。

但法院命令不同，因為法院命令本身便是那份文件，所以如果法院命令中顯露相反的用意便不包括港方口岸區，否則便包括。這是我的理解。

副主席：法律顧問有沒有跟進？

[\[034120\]](#)

請局方move on，Part 5。

保安局副秘書長3：多謝副主席。接下來，第5部是雜項條文。條例草案第14條訂明條例期滿失效的時間，亦即授權內所提及的於2047年6月30日完結。同時條文中亦提到，如提前終止或租賃在期滿後續期，保安局局長須藉於憲報刊登的公告公布此事。議員亦很“心水清”參閱深圳灣口岸的相關條文。此處第14(3)條清楚訂明“於憲報刊登的公告不是附屬法例”，這與深圳灣口岸的情況是一樣的。但隨着時間流逝，有時議員都會問那是否附屬法例，會有這種疑問，所以這次擬訂這條條例時，我們清楚訂明這個政府公告並不屬於附屬法例。這是最主要的原因，但做法與深圳灣口岸的原意是一致的。

[\[034126\]](#)

(主席恢復主持會議)

主席：法律顧問。

法律顧問：多謝主席。或者這一點，剛才秘書長發言時已略略帶出，但我希望也讓委員更清楚了解這一點。就秘書長所說，第14條第(3)款現時清楚訂明“根據第(2)(a)款於憲報刊登的公告不是附屬法例”。

[\[034233\]](#)

就此，第一點，看看秘書長可否進一步向議員解釋，為何當局會認為這類型的憲報公告不是附屬法例？此其一。

第二，正如秘書長所說，我們留意到《深圳灣口岸港方口岸區條例》(即香港法例第591章)的相關條文，即第14條，並無明文像現時條例草案第14條第(3)款般，訂明相關公告不是附屬法例。就這一點，可否請秘書長進一步說明？其實秘書長剛才已提及，可能是現時草擬方式與以往法例草擬方式有些分別，導致現時條例草案與深圳灣相關條文有分別。請當局看看可否進一步解釋，讓議員了解更多？多謝主席。

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝法律顧問的提問。我先回應第二部分，剛才所說的那一點。正如法律顧問所提，《深圳灣口岸港方口岸區條例》中並沒有第14(3)條，但做法是一樣的。我們想使之與現行法例的草擬慣例一致，為令條文更清晰及避免爭議，我們清楚訂明，根據第14條，於憲報刊登的公告不是附屬法例。為何不是附屬法例？或者我先講解，再看看其他同事有沒有其他補充。此條所指的條例期滿失效，其實是反映人大的授權，現時第14(1)條所述的日期也是人大授權的一部分，所以我們覺得它不是附屬法例。

[\[034348\]](#)

主席：律政司方面是否想補充？衛專員。

[\[034445\]](#)

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝主席。補充一點。比較新近的法例在草擬上通常都會有類似條文，明確表示究竟相關憲報公告是否附屬法例，因為可能大家都知道，簡單來說，憲報公告可分為兩種：一種是法律公告，即L.N. (legal notice)；而另一種則是非法律公告，即一般G.N.，用行政方式於憲報刊登的公告，所以這項條文是希望述明這公告不是附屬法例。

[\[034449\]](#)

主席：到議員發問。

嚴剛議員。

嚴剛議員：剛才法律顧問的問題正是我想問的，已經解答清楚。謝謝。 [\[034524\]](#)

主席：林筱魯議員。

林筱魯議員：多謝主席。第14(1)條的寫法是“使用權的租賃期限期滿之日”，而第(2)(a)款的寫法是“使用權或租賃期滿的日期”。兩者的表述略有差異。第(2)(a)款將使用權和租賃期分開，而第(1)款則將兩者連結一併表述。我想知道這個寫法差異有何含義？ [\[034530\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席、多謝議員的提問。應該這樣說：在香港，港方口岸區的使用權是透過租賃方式取得，授權文件亦有載明。因此，在條文中我們先提及租賃期，即第14(1)條。為說明在甚麼情況下，使用權不是在2047年6月30日前完結，我們便在條文訂明“使用權”及“租賃期限”。港方口岸區的使用權是透過租賃方式取得，因此兩個用語都寫入條文。 [\[034612\]](#)

主席：林議員。

林筱魯議員：稍作跟進。嚴格來說，租賃期一旦結束，使用期亦同時完結，是嗎？不會出現使用期完結而租賃期未完，或者相反的情況？ [\[034652\]](#)

主席：副秘書長，可否澄清？ [\[034707\]](#)

保安局副秘書長3：議員的理解正確，理論上租賃期限與使用權是同步的。不過，我們在用詞上是依照授權文件中的表述，該文件載明港方特區擁有一項使用權，而該使用權是由租賃而來，故此條文中同時採用“使用權”及“租賃期限”兩個用語。

[\[034710\]](#)

林筱魯議員：我想將此記錄在案。我要理解清晰。謝謝。

[\[034729\]](#)

主席：簡慧敏議員。

簡慧敏議員：主席，我想就第(1)款“完結時”的用語提問。與《深圳灣口岸港方口岸區條例》相比，該條例是以“午夜12時”作表述，現在是否理解為“完結時”也同樣指午夜12時？這是第一個問題。

[\[034735\]](#)

第二，第(2)款提及一項或然性，即“如港方口岸使用權於2047年6月30日完結前提前終止”，這是否純粹將一項或然情況寫入條文？換言之，國務院的文件本身並沒有相應條款？可否在此作補充說明？

至於第(3)款，我的疑問剛才法律顧問已提出了。一般理解是，如不在條文直接排除一項公告不是附屬法例，該公告便可被視為附屬法例；但DoJ(律政司)解釋有法律公告(LN)和一般行政公告(GN)。是否即是說，深圳灣的意願/意圖與第14(3)條兩者均以GN形式處理，即用行政手段透過憲報刊登公告方式處理？謝謝。

主席：請律政司衛專員。

律政司署理高級助理法律草擬專員：多謝簡議員的提問。在此確認，使用“完結時”及“完結前”，英文是at the end，是指6月30日完結那刻的午夜。我們已審視條文的表述，如用“午夜”一詞，可能有人會問是指該日之前的午夜還是之後的午夜。為釐清這點，我們使用“完結前”就非常清晰，亦確定是指完結那一刻。這是第一點。

[\[034909\]](#)

另外，關於G.N.和L.N.，根據局方剛才的解說，《深圳灣口岸港方口岸區條例》第14條與《皇崗口岸港方口岸區條例草案》第14條，其用意同樣是有關憲報公告屬於非附屬法例，在此確認這一點。

簡慧敏議員：主席，還有第(2)款的問題未回答。請局方回應。 [\[035003\]](#)

主席：請副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席、多謝議員提問。正如我剛才回應另一位議員時所說，弁言第(2)(e)段已訂明，香港特區政府是以租賃方式取得皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的使用權，“使用權”及“租賃”這兩個詞語都有出現，因此第14條處理失效情況時，便同時訂明使用權終止或租賃期滿的處理方法。 [\[035011\]](#)

主席：沒有其他問題。請副秘書長繼續。

保安局副秘書長3：多謝主席。條例草案第15條說明在條例獲立法會通過並作為條例刊憲後至條例在2026年7月31日生效前的期間的過渡安排。正如開始時提及，除了條例草案之外，我們亦需訂立一些附屬法例，以配合口岸的運作需要。條例草案第15條讓政府可在條例草案獲立法會通過並作為條例刊憲後，至2026年7月31日前的期間訂立一些附屬法例。正如剛才我們在開場發言時提及，我們會以“先訂立、後審議”方式制定這些附屬法例，並會在立法會復會後提交立法會省覽。 [\[035058\]](#)

主席，我補充一句，第15(2)條明確訂明，即使如此訂立的附屬法例，其生效日期亦不得早於2026年7月31日。

主席：好，請繼續。

保安局副秘書長3：多謝主席。第6部關於一些相關修訂，最主要是我們將對《釋義及通則條例》(Cap. 1)作出的修訂。簡單 [\[035213\]](#)

來說，因為我們將設立皇崗口岸港方口岸區，《釋義及通則條例》需相應加入皇崗口岸港方口岸區。第17條說明，我們會按筆劃順序加入“皇崗口岸港方口岸區”指這項條例草案第2(1)條所界定的港方口岸區。

第18條關於訂立附屬法例的權力的解釋。按一貫做法，如加入新條文，我們會在《釋義及通則條例》(Cap. 1)第28A條加了一項條文，訂明當訂立附屬法例時，有宣布該附屬法例是否適用於港方口岸區的權力，以及就港方口岸區訂立不同條文的權力。

主席：好。請繼續，介紹附表。

保安局副秘書長3：主席，剛才我講述條文時已介紹相關附表，因為附表需要與條文一併理解。請問議員是否尚有其他提問？ [\[035321\]](#)

主席：陳紹雄議員。

陳紹雄議員：多謝主席。我想澄清一點。附表1顯示了皇崗口岸無論是聯檢大樓，以至道路、橋面等設施的界線，並採用國家的2000國家大地坐標系，這點清晰。不過，我想詢問，在附表1第1部第1分部——皇崗口岸聯檢大樓地下四層的界址點坐標，無論是地下，抑或2樓、3樓等，均列有X及Y坐標。我想了解是否有規定如何以豎向劃分空間？道路部分很清楚，會加上豎向，例如6.6米或10多米等。大樓內亦有豎面空間，我想了解當局如何劃分。 [\[035335\]](#)

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席，多謝議員提問。大樓內相對清晰，就是按樓層劃分，即整層樓為一個範圍。 [\[035427\]](#)

陳紹雄議員：換句話說，不理假天花，總之計算至樓面的混凝土部分，就是港方管轄範圍的空間。是否這樣理解？

[035434]

保安局副秘書長3：或者可以這樣說：以該樓層的三維空間而言，在確定X、Y範圍後，便一直延伸至該層樓的頂部，因此無須像橋樑般再以例如6.6米等高度去界定，因為橋樑沒有天花或頂部作為界線。相反，在聯檢大樓內，每個樓層的分界均非常清晰。

[035446]

陳紹雄議員：不過，據我理解，每個樓層的高度可能不同，而且涉及權責問題。天花位置可能設有不同設施，權責範圍如何界定？尤其日後若要安裝冷氣、消防等設施，便涉及在天花位置進行工程，須進入相關空間。因此，如以港方責任而言，這個空間不宜小覷。我關注日後權責如何劃分，以及如何界定何謂深方、何謂港方。

[035512]

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：明白議員的提問。我再進一步解釋。如天花上方有喉管等設施，該等設施屬港方範圍，由港方負責。正如剛才局長所述，我們設有統一維養商安排，由於部分喉管可能由內地口岸區接駁至港方口岸區，假設出現漏水，便需要有統一維養商作出判斷，確定究竟是哪一段出現漏水。若屬港方口岸區內的天花設施出問題，就由港方負責維養。

[035548]

陳紹雄議員：OK。

[035614]

主席：林筱魯議員。

林筱魯議員：多謝主席。回到定位和基準，定位方面，我純粹對比深圳灣口岸，這次採用國家大地坐標系，我完全支持，沒有問題，因為深圳灣口岸採用深圳坐標系統。至於標高方面，深圳灣口岸原本採用1985國家高程系統；這次皇崗則採用

[035617]

1985國家高程基準。基準是通過系統推算出來，你可以說兩者一致，但亦有差別。我並非不接受這個做法。我只是想了解，這次選擇採用基準而非系統，是否有特別考量？多謝主席。

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席。多謝議員的提問。首先，訂立坐標時，深方和港方一起訂立，國家亦審視過往採用甚麼基準和表述。因此，議員不需要擔心，這方面是清楚明確的。由於內地需要為香港劃出一個區域，所以這個表述，無論是表述、採用的系統還是採用的基準，均是國務院批覆的其中一部分。 [035723]

主席：吳錦華議員。

吳錦華議員：多謝主席。坐標和圖表其實很清楚，我純粹想提出一個額外問題，未知是否合理。因為提到6.6米、整幢大樓等，我不知道地底下會否cover例如喉管？是否包括在內？ [035801]

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：我相信與剛才另一位議員問及天花的情況一樣。如果是大樓內層數，我們由頂層至底層計算，總之地面.....如果地下有，亦包括在內。 [035823]

主席：陳沛良議員。

陳沛良議員：關於豎標問題，如果超過訂明的豎標高度，上空或上方空間屬於港方還是深圳方？ [035840]

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：如果超過了，則屬於內地。

[035855]

陳沛良議員：主席，換言之，如果有無人機經過，涉及違法問題，執法方應為深圳方。意思是這樣嗎？

[035857]

保安局副秘書長3：沒錯，超過6.6米的話。

[035904]

主席：簡慧敏議員。

簡慧敏議員：主席，我想知道，現在有一大疊坐標和地圖，差不多有190至200頁的坐標和地圖，相較深圳比，是否鑒於我們現在實行“合作查驗、一次放行”的新模式，因而涉及坐標，各通關位置可能需要界定哪個屬於香港的港方口岸區？謝謝。

[035908]

主席：副秘書長。

保安局副秘書長3：多謝主席。多謝議員的提問。這是其中一個原因，而另一個原因是，與深圳灣口岸的布局有所不同。皇崗口岸是一幢大樓，內部有很多不同層數。而每層的布局，到底哪些部分屬於港方口岸區，哪些部分屬於內地口岸區，每層都不同，所以有一大疊坐標。大家見到每個樓層，由地下4層、地下3層，各樓層均有很明確清晰的坐標，與深圳灣口岸不同。反過來說，我們亦很清晰，過境及出入境設施有很清晰的坐標。不過，數量如此龐大，我認為最主要原因是，皇崗口岸設於一幢大樓內，我們需要就各樓層的港方口岸區的坐標提供一疊坐標圖顯示其位置，所以數量較深圳灣口岸為多。

[035940]

主席：如果各位委員沒有其他提問，我現在請法律顧問確定，條例草案的英文文本草擬方式是否妥當。請法律顧問。

[040036]

法律顧問：主席，除了剛才審議過程中所提出的問題外，我們並無發現條例草案的英文文本在法律及草擬方面有任何其他問題。謝謝主席。

[040048]

主席：謝謝法律顧問。

[040058]

如委員沒有其他意見，逐項條文審議的程序已經全部完成。按照既定程序，我想確定是否有委員提出修正案。

(沒有委員示意)

主席：沒有。

局長，我亦想問局方，是否有意就條例草案提出修正案？

保安局局長：局方無意提出任何修正案。

[040121]

主席：我們已經完成條例草案的所有審議工作。如大家沒有其他意見，條例草案會視作已準備就緒，可恢復二讀辯論。

[040124]

局長，就條例草案恢復二讀辯論的安排，你有沒有任何建議？

保安局局長：主席、各位委員，首先，我必須代表特區政府再次感謝立法會對《皇崗口岸港方口岸區條例草案》的立法工作予以大力支持，令相關工作得以高效推進。

[040144]

我衷心感謝立法會接納政府當局的建議，在條例草案於7月14日刊憲後迅速在7月15日安排首讀及二讀條例草案。我亦十分感謝立法會主席、內務委員會主席及各位委員支持於今天下午召開內會特別會議，令條例草案的審議工作得以盡快進行。

我十分感謝主席及各位委員，在過去近4小時的討論中，提出了不少寶貴意見，讓我和我的團隊可以充分解釋條例草

案的內容，以及就與港方口岸區實際運作相關的各項附屬法例作出清晰解說。我亦感謝立法會秘書處的安排。

皇崗口岸重建項目是特區政府主動對接國家“十五五”規劃、更好融入和服務國家發展大局，以及推進粵港澳大灣區設施互聯互通的重點項目。同時，皇崗口岸亦是一項重要的民生工程，口岸早日準備就緒、暢通開通，是廣大市民的期望，亦是港深兩地政府的共同目標，以便利兩地人民跨境出行、雙向奔赴。

正如我在開場發言中提及，全國人大常委會已於6月26日會議上，表決通過授權香港特區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定。國務院亦已於7月8日作出批覆，同意港方口岸區自7月31日啟用並依照特區法律實施管轄。

為確保中央的授權得以及時落實，特區政府有責任於7月31日前完成本地立法工作，令我們可以在港方口岸區成立的時候，依照特區法律實施管轄。除了爭取立法會早日通過條例草案，以落實“一地兩檢”安排外，我們亦須就港方口岸區的實質運作需要制定多項附屬法例。這些附屬法例亦需要在港方口岸區於7月31日啟用時同時生效，令整套法律框架到位。

正如剛才提及，這些立法建議大多參考深圳灣口岸的“一地兩檢”安排，市民對此並不陌生。條例草案的立法框架更沿用《深圳灣口岸港方口岸區條例》(香港法例第591章)的框架，其結構類似。

深圳灣口岸開通接近20年來，其“全面司法管轄”的“一地兩檢”模式一直行之有效，在憲制和法理上均穩妥，是可借鏡的成功經驗。

至於配合港方口岸區實際運作需要而訂立的各項附屬法例，亦大多與現時深圳灣口岸一致。為協助立法會更全面審議整套立法框架，我們已經向立法會提交相關附屬法例的擬稿，並在剛才向議員作出介紹，亦有議員作出相關提問。

盡早通過條例草案，能夠為口岸早日向公眾開通創造有利條件。港方口岸區成立後，港深兩地便可展開各項準備工作，包括綜合營運測試、公共交通路線測試，以及應急演練及壓力

測試等，以確保口岸各項設施及運作安排穩妥周全、口岸運作準備就緒，以確保皇崗口岸可以“早一日、得一日”正式向公眾開通。

特區政府會與深方在確保口岸具備安全、暢順運作的條件後，敲定正式開通日期，並適時公布。

內務委員會今天完成審議條例草案，是一個重要里程碑，為立法工作邁進了重要一步。會議上亦並無就條例草案提出任何修正案。就此，我再次感謝內務委員會及各位委員對條例草案的支持。

由於立法時間緊迫，我希望內務委員會支持政府盡快在立法會會議上恢復條例草案的二讀辯論。我將在會後致函立法會主席，懇請立法會主席批准於7月17日加開立法會會議，恢復二讀辯論。我亦希望得到內務委員會支持這項請求。如果條例草案順利於明天(即7月17日)獲立法會三讀通過，我們會盡快就條例刊登憲報。隨後，我們會依據既定程序，制定各項與港方口岸區實際運作相關的附屬法例，確保各項附屬法例能在港方口岸區於7月31日啟用時同時生效。特區政府會在整個立法程序中繼續與立法會保持緊密合作，共同推動落實皇崗口岸的“一地兩檢”安排。多謝主席。

主席：多謝局長。對於局長剛才的建議，各位委員是否有其他意見？ [\[040742\]](#)

(沒有委員示意)

主席：如無其他意見，我們一致支持局長的建議，請立法會主席考慮批准第一時間於明天(7月17日)加開立法會會議，恢復條例草案的二讀辯論。

正如局長剛才所講，他在會後會正式致函立法會主席，請求她考慮批准加開會議的建議。

最後，我感謝各位委員支持，並且一同參與今天的審議工作。今天在政策討論環節共有26位委員發言，在逐項審議期間亦有37次提問。我亦感謝局長及其團隊今天的高效配合與協

助，以及秘書處的專業支援，讓我們得以順利完成條例草案的審議工作。

議程第II項，“其他事項”。今天沒有其他事項，我宣布會議結束。多謝委員今天的參與。
